AVENANT N°3 AU

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « LOURDE » A SAINT-GOBAIN PAM du 18 décembre 2009

Et des avenants du 14 décembre 2010 et 5 janvier 2012

Conclu entre les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux,

et,

La société SAINT-GOBAIN PAM, dont le Siège Social se trouve à NANCY – 91, avenue de la Libération –, représentée par le Directeur des Ressources Humaines de SAINT-GOBAIN PAM, Monsieur Frédéric BEAUMONT,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société a mis en place un régime de prévoyance comportant des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité depuis de nombreuses années et définit à travers un accord d'entreprise depuis le 1er janvier 2010.

Dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et règlementaires, ce régime a été étudié afin :

- de vérifier sa conformité aux nouvelles règles d'exonération de cotisations de sécurité sociale issues notamment du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;
- de prendre en compte la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi qui a introduit dans le Code de la sécurité sociale, à l'article L.911-8, le principe d'un maintien des garanties prévoyance pour l'ancien salarié pendant douze mois en cas d'indemnisation par l'assurance chômage (portabilité).

Par ailleurs, dans le cadre de l'équilibre financier du régime de prévoyance, les taux d'appel de cotisations de la garantie Décès doivent être revus à compter du 1er janvier 2014

Suite à cette étude et cette modification, et après information et consultation du comité central d'entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

SH MA FD MB

Article A :

Suppression des articles suivants :

Article 6 « GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITE »
Article 7 « GARANTIE DECES »
Article 8 « GARANTIE ACCIDENT ET MALADIE PROFESSSIONNELLE »

Et remplacés par les articles suivants :

Article 6 : « GARANTIES »

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance mentionné à l'article 1.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d'assurance.

Article 7 : « COTISATIONS »

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

	TA	TB	TC
a) Cotisation « Incapacité temporaire de travail et Invalidité »			
Salariés des établissements français de SAINT-GOBAIN PAM	**0,65 %**	**1,70 %**	**1,12 %**
Part salariale	*0,295%*	*0,30%*	*0,56%*
Part patronale	*0,355%*	*1,40%*	*0,56%*
Salariés détachés en expatriation dans une filiale de SAINT-GOBAIN PAM	**1,09 %**	**1,70 %**	**1,12 %**
Part salariale	*0,545%*	*0,30%*	*0,56%*
Part patronale	*0,545%*	*1,40%*	*0,56%*
b) Cotisation « Décès toutes causes »			
Participants tels que définis à l'article 2	**1,58 %**	**1,58 %**	**2,18 %**
Catégorie des Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,79%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*0,79%*	*1,09%*
Catégorie autre que les Articles 4 , 4bis, 36 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947			
Part salariale	*0,26%*	*0,26%*	*1,09%*
Part patronale	*1,32%*	*1,32%*	*1,09%*

AB CB JH MA

c) Cotisation « Décès accidentel toutes causes »			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,26 %**	**0,26 %**	**0,20 %**
Part salariale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
Part patronale	*0,13%*	*0,13%*	*0,10%*
d) Cotisation « Rente d'éducation »			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,25 %**	**0,25 %**	
Part salariale	*0,125%*	*0,125%*	
Part patronale	*0,125%*	*0,125%*	
e) Cotisation « Rente de conjoint »			
Participants tels que définis à l'article 2	**0,95 %**	**0,95 %**	
Part salariale	*0,475%*	*0,475%*	
Part patronale	*0,475%*	*0,475%*	

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2013, à 3 086 €.

Pour rappel, les cotisations « Décès accidentel toute cause », « Rente d'éducation » et « Rente de conjoint » n'ont pas été appelées pendant les 4 premières années, soient du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

A compter de l'année 2014, l'équilibre financier du régime de prévoyance nécessite une modification des taux d'appel des cotisations. Les taux appelés seront désormais conformes aux taux contractuels définis ci-dessus.

Néanmoins, comme prévu initialement, la part salariale sera prise en charge intégralement par l'employeur et de manière exceptionnelle pour l'année 2014, pour les cotisations suivantes :

- « Décès accidentel toute cause » définie en c),
- « Rente d'éducation » définie en d),
- « Rente de conjoint » définie en e).

A compter du 1er janvier 2015, la répartition (part salariale et patronale) des cotisations appelées se fera conformément aux dispositions définies dans le tableau ci-dessus.

Dans le cas où les taux de cotisation viendraient à évoluer, les répartitions en pourcentage de la cotisation totale entre la part salariale et la part patronale, telles que définies ci-dessus, seront maintenues.

 MB

JH MA FB

Article 8 : « ALLOCATION DECES POUR LES CONJOINTS SURVIVANTS DU PARTICIPANT RETRAITE »

En cas de décès d'un retraité, il est versé à son conjoint survivant un capital égal à **503,08 euros** sous réserves des conditions ci-après :

- le participant devra avoir demandé la liquidation de sa retraite auprès de la Sécurité Sociale ;
- le participant devra avoir été présent de façon continue, au cours de ses dix dernières années d'activité à SAINT-GOBAIN PAM.
- le mariage du participant devra avoir été contracté au moins deux ans avant son décès, sauf si le décès est la conséquence d'un accident du travail survenu postérieurement au mariage.

Cette garantie est financée en totalité par SAINT-GOBAIN PAM.

L'ouverture de cette allocation à l'ensemble des salariés est applicable à tous les salariés sortis à compter du 1er janvier 2014 suivant les conditions exposées ci-dessus. Pour rappel, avant janvier 2014, cette allocation n'était ouverte qu'aux salariés « non cadre ».

Article B :

Modification de l'**Article 9 : « MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES »**

L'article 9 est remplacé comme suit :

9.1– Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans l'hypothèse d'un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 7 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

AB FB JH AA

9.2 – Revalorisation des rentes en cours de service en cas de changement d'assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article C :

Modification de l'**Article 10 : « CESSATION DU TRAVAIL DE TRAVAIL »**

L'article 10 est remplacé comme suit :

Article 10 « PORTABILITE EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL »

La société souhaite concrétiser sa politique relative à la portabilité des garanties de la couverture complémentaire de prévoyance prévue à l'article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1 juin 2014 au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité et à compter du 1er juin 2015 au titre des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Mais dans un souci de cohérence de la politique de protection sociale, les modalités de portabilité de ces garanties telles que régies par les dispositions légales précitées entreront à la même date que celle prévue pour les garanties de remboursement de frais de santé.

A cette date, le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 7 du présent accord.

FB MB JH MA

Les salariés bénéficieront de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale rappelées, à titre informatif, ci-dessous.

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la société.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l'absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu'il définit.

Article D :

Modification de l'**Article 12 : « DENONCIATION DE L'ACCORD »**

L'article 12 est remplacé comme suit :

Article 12 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

12.1 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2014.

12.2 - Révision

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

FB FB

JH MA

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

12.3 Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans ce cas, la société s'engage à ouvrir une consultation auprès des organismes assureur afin d'assurer une continuité des prestations en matière de prévoyance.

Article E :

Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.

Fait à PONT-A-MOUSSON, le 20/12/2013

Pour SAINT-GOBAIN PAM — **Fréderic BEAUMONT**

Pour la C.F.D.T. — **Marc ANTOINE**

le 10 janvier 2014

Pour la C.F.E.-C.G.C. — **Henri POIRSON**

Pour la C.G.T. — **Karim BOUBEKEUR** p/o Julien HEZARD

le 09 janvier 2014

Pour F.O. — **Mohamed BOUGHSAS**

Syndicat FORCE OUVRIERE SAINT-GOBAIN PAM

le 14/01/2014

Pour la C.F.T.C. — **François-Luc GONCALVES**

JH

SAINT-GOBAIN

RÉGIME PRÉVOYANCE SAINT-GOBAIN PAM

Salaire de référence	Salaire annuel brut TA TB TC	
	TA TB	TC
Décès - IAD toutes causes (versement d'un capital)		
• CVDo	345%	280%
• Mo	450%	370%
• CVD1 / M1	565%	460%
• Majoration par enfant supplémentaire à charge (à compter du 2e)	115%	90%
• Majoration par ascendant à charge	56%	43%
Décès - IAD par accident		
• Capital supplémentaire :	100% du capital décès toutes causes	
Capital pour enfants handicapés		
• par enfant handicapé :	3% du capital décès toutes causes prévu pour la situation de famille "Mo"	
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint)		
• Capital par enfant à charge âgé de moins de 21 ans :	25% du capital décès toutes causes prévu pour la situation de famille "Mo"	
Rente d'éducation		
• 0 à 11 ans	8%*	
• 12 à 17 ans	10%*	
• 18 à 26 ans (si poursuite des études) ou viager pour les enfants handicapés	12%*	
Rente de conjoint	TA TB	
• Rente viagère % du salaire de référence x (65-x**)	1%	
Incapacité de travail		
• Franchise		
- si ancienneté au moins égale à 1 an	En relais des obligations conventionnelles en vigueur dans l'entreprise	
- si ancienneté inférieure à 1 an	365 jours	
• Maintien de salaire		
- si moins de 3 enfants à charge	80%***	
- si 3 enfants à charge et plus	90%***	
Invalidité		
• Invalidité permanente partielle		
- si moins de 3 enfants à charge	48%***	
- si 3 enfants à charge et plus	51%***	
• Invalidité permanente totale		
- si moins de 3 enfants à charge	80%***	
- si 3 enfants à charge et plus	85%***	
• Allocation en cas d'assistance d'une tierce personne	10% TA****	

IAD = Invalidité Absolue et Définitive
TA = Fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
TB = Fraction du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC = Fraction du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
* le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère
** Age de l'assuré au moment du décès
*** Sous déduction des prestations Sécurité sociale
**** Complémentaire à celle versée par la Sécurité Sociale

Garanties en fonction de votre situation familiale au moment du décès.

CVDo : Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé sans personne à charge

Mo : Marié (ou lié par un PACS ou vivant en concubinage) sans personne à charge

CVD1 : Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé avec personne(s) à charge

M1 : Marié (ou lié par un PACS ou vivant en concubinage) avec personne(s) à charge

LE +

En cas de suspension de votre contrat de travail pour congé familial ou congé de formation professionnelle, les garanties de votre contrat prévoyance peuvent être maintenues à votre demande.

Régime Prévoyance Saint-Gobain PAM - Document d'information non contractuel - 122011

MB
JH MA FB

Garanties en cas de décès

Exemple n°1 : Eric est **célibataire sans enfant**. Son salaire annuel brut s'élève à 24 000 euros.
En cas de décès, le ou les bénéficiaires percevront :

	Garanties en cas de décès	Capitaux versés
Capital	**345%** du salaire annuel brut (345% x 24 000 €)	**82 800 €**

Exemple n°2 : Anne, 30 ans, est **pacsée sans enfant**. Son salaire annuel brut s'élève à 31 000 euros.
En cas de décès, le ou les bénéficiaires percevront :

	Garanties en cas de décès	Capitaux versés
Capital	**450%** du salaire annuel brut (450% x 31 000 €)	**139 500 €**
+ Rente de conjoint	Rente viagère immédiate destinée au conjoint survivant **1%** x 31 000 € x (65-30*) * Age au décès	**10 850 €/an**

Exemple n°3 : Hervé est **divorcé** avec **1 enfant à charge**. Son salaire annuel brut s'élève à 40 000 euros.
En cas de décès, le ou les bénéficiaires percevront :

	Garanties en cas de décès	Capitaux versés
Capital	**565%** du salaire annuel brut (565% x 40 000 €)	**226 000 €**
+ Rente d'éducation	Rente progressive en % du salaire annuel brut, en fonction de l'âge de l'enfant : - De 0 à 11 ans : **8%** - De 12 à 17 ans : **10%** - De 18 à 26 ans* max : **12%** * A condition de poursuivre des études ou viagèrement si enfants handicapés	Son enfant percevra : - **3 200 €/an** jusqu'à 11 ans - **4 000 €/an** jusqu'à 17 ans - **4 800 €/an** jusqu'à 26 ans* max. * A condition de poursuivre des études ou viagèrement si enfants handicapés

Exemple n°4 : Alain, 40 ans, est **marié** avec **2 enfants à charge**. Son salaire annuel brut s'élève à 50 000 euros.
En cas de décès, le ou les bénéficiaires percevront :

	Garanties en cas de décès	Capitaux versés
Capital **+ Majoration**	**565%** du salaire annuel brut **+** **115%** du salaire annuel brut [(565% x 50 000 €) + (115% x 50 000 €)]	**340 000 €**
+ Rente d'éducation	Rente progressive en % du salaire annuel brut, en fonction de l'âge de l'enfant : - De 0 à 11 ans : **8%** - De 12 à 17 ans : **10%** - De 18 à 26 ans* max : **12%** * A condition de poursuivre des etudes t ou viagèremen si enfants handicapes	Chaque enfant percevra : - **4 000 €/an** jusqu'à 11 ans - **5 000 €/an** jusqu'à 17 ans - **6 000 €/an** jusqu'à 26 ans* max. * A condition de poursuivre des études ou viagèremen si enfants handicapés
+ Rente de conjoint	Rente viagère immédiate destinée au conjoint survivant **1%** x 50 000 € x (65-40*) * Age au décès	**12 500 €/an**

Gan Eurocourtage distribue les produits de Groupama Gan Vie
Société Anonyme au capital de 413 036 043 euros (entièrement versé) – RCS Paris 340 427 616 – APE : 6511Z – Sièges sociaux : 8-10 rue d'Astorg – 75383 Paris Cedex 08

AB JH MA

Notice d'information des conditions générales des contrats de prévoyance du Groupe Saint-Gobain Régime 9018

La notice d'information du contrat référencé dans le régime 9018 souscrit par votre entreprise est constituée de :

- **la présente notice d'information des conditions générales des contrats de prévoyance du Groupe Saint-Gobain – Régime 9018,** d'une part,
- et **de la notice d'information des conditions particulières annexée,** précisant le montant des garanties souscrites par votre entreprise, le montant des prestations correspondantes qui s'appliquent à l'ensemble du personnel affiliable et éventuellement les conditions dérogatoires éventuelles d'application de ces garanties, d'autre part.

Ces conditions générales des contrats de prévoyance du Groupe Saint-Gobain référencés dans le régime 9018 et leurs annexes ont été conclues entre la Compagnie de Saint-Gobain, agissant tant en son nom que pour le compte de l'ensemble des entités du Groupe Saint-Gobain et Groupama Gan Vie. Ces conditions générales et la présente notice d'information des conditions générales sont exclusivement dédiées aux contrats de prévoyance du Groupe Saint-Gobain de l'assureur référencés dans le régime n° 9018 et sont opposables au même titre que les annexes, conditions particulières et notice d'information des conditions particulières, tant à votre entreprise qu'à vous-même. Chaque entité du Groupe Saint-Gobain souscriptrice d'un contrat référencé dans le régime 9018 est ci-après désignée sous le terme « **la contractante** ».

Le contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire auquel vous êtes affilié, est souscrit par votre entreprise au profit de l'ensemble de son personnel appartenant à la catégorie bénéficiaire définie à la notice d'information des conditions particulières. Il est référencé dans le régime n°9018. Il est souscrit pour une première période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris effet. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction, le 1er janvier de chaque année pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par votre entreprise ou par Groupama Gan Vie.

Ce contrat est régi par le code des assurances et notamment ses articles L.141-1 et suivants. Il relève des branches 2 (Maladie) et 20 (Vie-Décès) de l'article R. 321-1 du code des assurances. Les déclarations de votre entreprise et les vôtres servent de base à l'application des garanties.

Prescription : En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties Décès.

En application de l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de celle-ci, notamment par une demande en justice, même en référé ou un acte d'exécution forcée ainsi que par la désignation d'experts à la suite d'une demande de prestation et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à votre entreprise en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par votre entreprise, vous-même ou le bénéficiaire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de la prestation.

→ Titre I – Dispositions générales

Article 1 - *Objet du contrat*

Le contrat prévoit les garanties suivantes, étant précisé que certaines sont déterminées en fonction de votre situation de famille conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

Les garanties ont pour objet :

- le paiement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) si vous décédez (article 9),
- le paiement d'un capital à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive (article 10),
- le paiement d'un capital supplémentaire lorsque votre décès ou votre invalidité absolue et définitive est consécutif(ve) à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle (article 11),
- le service d'une rente viagère au profit de votre conjoint, partenaire ou concubin, si vous venez à décéder (article 12 – Bloc II et IV uniquement),
- le service d'une rente d'éducation au profit de chacun des enfants à charge si vous décédez ou êtes atteint d'une invalidité absolue et définitive (article 13 – Bloc III et IV uniquement),
- le versement d'une allocation d'obsèques, selon les indications figurant à la notice d'information des conditions particulières, si vous décédez ou en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin ou d'un enfant à charge (article 14),
- le paiement d'un capital aux enfants à charge en cas de décès du parent survivant survenant simultanément ou postérieurement à votre décès – Double effet (article 15 – Bloc IV uniquement),
- le service d'une indemnité journalière ou d'une rente annuelle si vous interrompez votre travail consécutivement à une maladie ou à un accident (article 16),
- l'exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties souscrites et le maintien de l'ensemble des garanties énoncées ci-dessus, si vous interrompez votre travail consécutivement à une maladie ou à un accident (article 6).

MB

JH MA FB

Article 2 – *Affiliation – Conditions d'admission à l'assurance – Prise d'effet de l'affiliation et des garanties*

1) Personnel affiliable

Tous les membres du personnel salarié de votre entreprise **dont le contrat de travail est en cours – y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire total ou partiel et ceux bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite** – qui appartiennent à la catégorie bénéficiaire retenue par votre entreprise et définie à la notice d'information des conditions particulières doivent être inscrits au contrat, sous les réserves prévues par l'acte instituant le régime (accord collectif, référendum ou décision unilatérale) déclarées par votre entreprise à l'assureur.

Ainsi, vous êtes également affiliable au titre de l'ensemble des garanties souscrites par votre entreprise figurant à la notice d'information des conditions particulières, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après, si à la date de votre affiliation au contrat, votre contrat de travail est suspendu (avec maintien de salaire total ou partiel) quelle qu'en soit la cause ou si vous exercez votre activité professionnelle avec réduction d'horaire pour raison de santé.

Si votre contrat de travail a été rompu avant la date d'effet du contrat ou si votre contrat de travail est suspendu pour une autre cause que la maladie ou l'accident et que vous ne bénéficiez pas d'un maintien de salaire total ou partiel à la date d'effet du contrat, vous n'êtes pas affiliable.

Chaque affilié doit remplir un bulletin individuel d'affiliation du modèle fourni par l'assureur.

2) Conditions d'admission à l'assurance

Vous êtes admis au contrat sans formalité médicale.

3) Prise d'effet de l'affiliation et des garanties

a) Prise d'effet de l'affiliation

Votre affiliation prend effet :

- *à l'origine du contrat :* à la même date que le contrat, à la condition que chacun des membres du personnel affiliable dont le contrat de travail est en cours appartenant à la catégorie bénéficiaire retenue par votre entreprise ait été déclaré par votre entreprise au moyen d'une liste nominative précisant pour chaque intéressé, ses nom et prénoms, date de naissance, situation de famille et rémunération annuelle brute.

  La liste précitée doit également préciser :
  - si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite,
  - si votre contrat de travail est suspendu avec l'indication de la date d'effet et du motif de la suspension et de la date à laquelle vous cessez de bénéficier d'un maintien de salaire, total ou partiel,
  - si vous exercez votre activité professionnelle avec réduction d'horaire pour raison de santé.

  Dans ces deux derniers cas, votre entreprise s'engage à déclarer et fournir outre les éléments ci-dessus et en particulier, le montant des garanties de même nature précédemment assurées par un autre organisme assureur ainsi que les conditions de leur attribution et de leur versement et les éléments servant de base à leur calcul. **En cas de non-respect de cette obligation, le contrat peut être résilié.**
- *en cours de contrat :* le jour de votre entrée dans l'effectif affiliable.

b) Prise d'effet des garanties

Les garanties souscrites par votre entreprise prennent effet à la date d'effet de l'affiliation définie ci-dessus.

Toutefois :

- si, à la date de votre affiliation, votre contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire total ou partiel, quelle que soit la cause de cette suspension, les garanties en cas d'arrêt de travail (article 16) ne prennent effet qu'à la date de **votre reprise effective du travail et ce, pour tout nouvel arrêt de travail survenant postérieurement à la date de votre reprise effective du travail.**
- si vous exercez votre activité professionnelle avec réduction d'horaire pour raison de santé, des dispositions particulières sont prévues au titre des garanties en cas d'arrêt de travail.

c) Modification

En cours d'affiliation, vos droits et obligations peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre votre entreprise et l'assureur. Vous serez dans ce cas informé des modifications 3 mois au moins avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

Article 3 – *Cessation de l'affiliation et des garanties*

1) Cessation de l'affiliation

Sauf en cas d'application des dispositions prévues à l'article 6 relatives au maintien des garanties, votre affiliation au contrat prend fin :

- si la cotisation vous concernant n'est plus réglée (sous réserve des modalités prévues à l'article L.141-3 du code des assurances),
- si vous ne figurez plus sur le bordereau nominatif d'ajustement des cotisations fourni chaque année par votre entreprise,
- à la date à laquelle vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel visée à la notice d'information des conditions particulières,
- en cas de suspension de votre contrat de travail, à la date à laquelle vous cessez de bénéficier d'un maintien de salaire, total ou partiel, sauf application des dispositions du paragraphe 3) ci-après.
- à la date de rupture ou cessation de votre contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

  Il est précisé que :
  - si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, il s'agit de la date de rupture ou cessation de votre contrat de travail au titre de l'activité cumulée avec votre retraite.
  - des dispositions particulières sont prévues, par annexe à la présente notice d'information des conditions générales, si vous bénéficiez du maintien des garanties dans le cadre de dispositions conventionnelles.
- à la date de résiliation du contrat.

FB

MB JH MA

À cette date, le service des indemnités journalières et des rentes et/ou leur revalorisation acquise à la date de résiliation du contrat (ou le droit au service des indemnités journalières et des rentes si vous n'êtes n'est pas indemnisé à la date de résiliation du fait de l'application d'un délai de franchise indiqué à l'article 16), ainsi que le maintien des garanties décès et invalidité absolue et définitive souscrites reposant sur votre tête (articles 9 à 14) accordé au titre de l'exonération (article 6), **à l'exclusion des garanties Allocation d'obsèques reposant sur la tête de vos conjoint, partenaire ou concubin et enfant à charge (article 14) et Double effet (article 15)** sont poursuivis, dans les conditions du contrat, pour le montant atteint à la date de la résiliation du contrat, à l'exclusion de toute revalorisation.

Si, à la date de résiliation du contrat, vous vous trouvez en état d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente totale tels que définis à l'article 16, mais non indemnisé à cette date par l'assureur du fait de l'application d'un délai de franchise indiqué à la notice d'information des conditions particulières, vous conservez le bénéfice des garanties décès et invalidité absolue et définitive reposant sur votre tête, postérieurement à la date de résiliation du contrat sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- vous êtes demeuré sans interruption en état d'incapacité temporaire totale de travail et/ou d'invalidité permanente totale depuis la date de résiliation du contrat jusqu'à la date du décès ou de reconnaissance en invalidité absolue et définitive,
- vous perceviez de l'assureur les prestations incapacité temporaire de travail ou invalidité permanente à la date du décès ou de reconnaissance en invalidité absolue et définitive, sauf si cet évènement survient pendant la période de franchise précitée.

Dans tous les cas ci-dessus, la revalorisation ultérieure à la date de la résiliation peut être accordée en contrepartie d'une cotisation unique dont le montant est déterminé par l'assureur en fonction des charges prévisibles. Toutefois, si la résiliation a pour origine la cessation d'activité de votre entreprise par fusion ou absorption avec une entreprise ayant souscrit auprès de l'assureur un régime de prévoyance comportant des garanties similaires, le service des indemnités journalières, des rentes (ou le droit au service des indemnités journalières et des rentes si vous n'êtes n'est pas indemnisé à la date de résiliation du fait de l'application d'un délai de franchise indiqué à l'article 16), ainsi que le maintien de garanties décès et invalidité absolue et définitive souscrites reposant sur votre tête (article 9 à 14) accordé au titre de l'exonération (article 6) sont poursuivis par l'assureur ainsi que leur revalorisation ultérieure.

Hormis ce cas, dès que le contrat est résilié, il ne peut être maintenu dans ses effets à titre individuel (sauf en cas d'application des dispositions de l'article 6).

Dans ce cas, si vous en faites la demande, vous pourrez souscrire l'un des contrats proposés à titre individuel par l'assureur aux conditions normales d'admission et aux tarifs en vigueur.

2) **Cessation des garanties**

Vos garanties prennent fin à la date de cessation de votre affiliation dans les conditions du paragraphe 1) ci-dessus. En tout état de cause, elles cessent, excepté si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, à la date de liquidation de votre pension de l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail et au plus tard au terme fixé par l'article les concernant.

3) **Maintien de garanties aux affiliés bénéficiant d'un congé parental total, d'un congé de solidarité familiale, d'un congé de soutien familial ou d'un congé de formation**

Par dérogation à ce qui précède, **sous réserve du paiement des cotisations correspondantes** et sur demande expresse de votre part, les garanties afférentes aux risques décès et invalidité absolue et définitive prévus au contrat sont maintenues si votre contrat de travail est suspendu en raison de l'un des congés suivants :

- Congé parental total,
- Congé de solidarité familiale,
- Congé de soutien familial,
- Congé de formation.

Ce maintien de garanties vous est accordé dès la date à laquelle vous êtes en congé parental total, de solidarité familiale, de soutien familial ou de formation et cessez de bénéficier d'un maintien de salaire total ou partiel.

Les garanties précitées vous sont maintenues, dans la mesure où vous étiez affilié au contrat à la date de suspension de votre contrat de travail, dans les conditions du contrat.

Les garanties sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail correspondant au congé obtenu.

Elles cessent, en tout état de cause, comme il est dit au paragraphe 2) ci-avant.

Il est précisé que les présentes dispositions ne sont applicables qu'en cas de départ en congé parental total, de solidarité familiale, de soutien familial ou de formation intervenant à compter de la date d'affiliation au contrat.

Article 4 - *Base de calcul des prestations*

Le montant des prestations est déterminé en tenant compte de votre « salaire de base » et éventuellement, de votre situation de famille.

1) **Salaire de base**

Les prestations sont calculées en fonction de votre rémunération annuelle brute, dans la limite de 8 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale, telle qu'elle est déclarée par votre entreprise, à la Sécurité sociale. Cette rémunération est désignée ci-après sous le terme « salaire de base ».

Le salaire de base est retenu par votre entreprise. Il est limité à 8 fois (Tranche 1 + 2 + 3 définies ci-après) le salaire plafond annuel de la Sécurité sociale.

Il résulte des déclarations faites par votre entreprise et doit correspondre à la base de calcul de la cotisation.

Le montant de votre salaire de base est, dans tous les cas, déclaré à l'assureur par votre entreprise, à l'origine de votre affiliation au contrat.

MB

JH MA FB

a) Garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive

Le salaire de base servant au calcul des prestations en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive est votre rémunération brute telle qu'elle est définie ci-avant.

Il se rapporte aux 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu :

- le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident,
- l'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, en cas d'invalidité absolue et définitive.

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive précédé(e) d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, votre salaire de base est revalorisé, dès le 366ème jour qui suit la date d'arrêt de travail, dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point du point AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) en vigueur à la date du décès ou de l'exigibilité du capital en cas d'invalidité absolue et définitive et celle en vigueur à la date d'arrêt de travail.

b) Garanties en cas d'arrêt de travail

Le salaire de base servant de base au calcul des prestations en cas d'arrêt de travail est votre rémunération brute telle qu'elle est définie ci-avant se rapportant aux 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu l'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident.

c) Dispositions communes aux garanties en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'arrêt de travail

Par dérogation à ce qui précède, les prestations en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'arrêt de travail sont, le cas échéant, calculées sur la base :

- ***si, à la date de l'arrêt de travail, la période de référence (4 trimestres civils) citée au paragraphe a) ci-dessus est incomplète*** : d'une rémunération annuelle reconstituée « prorata temporis », à partir de la moyenne des salaires perçus ou exigibles, sans qu'elle puisse excéder la rémunération annuelle déclarée lors de votre affiliation.
- ***si une ou des périodes de suspension de votre contrat de travail pour cause de maladie, d'accident ou de maternité entraînant une baisse de salaire sont intervenues au cours de la période de référence citée ci-dessus*** : d'une rémunération annuelle reconstituée « prorata temporis » en fonction des périodes au cours desquelles vous avez bénéficié d'un plein salaire et dans la limite contractuellement retenue.

Dans ces cas, un ajustement de la cotisation sera le cas échéant effectué afin que le salaire servant de base au calcul de la prestation corresponde à celui servant de base au calcul de la cotisation.

d) Dispositions particulières

- ***Si vous bénéficiez d'un maintien de garanties pendant une période de suspension de votre contrat de travail en raison d'un congé parental total, de solidarité familiale, de soutien familial ou de formation :***
  - tant que vous bénéficiez d'un maintien de salaire, total ou partiel, les prestations afférentes aux garanties souscrites par votre entreprise sont calculées en fonction de votre rémunération brute maintenue au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail, reconstitué sur une base annuelle pour les garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive, dans la limite contractuellement retenue.
  - à l'issue ou à défaut d'un maintien de salaire, total ou partiel, dans la mesure où un maintien de garanties a été demandé à l'assureur, les prestations versées au titre des seules garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive maintenues sont calculées en fonction de votre salaire de base, dans la limite contractuellement retenue, se rapportant aux 4 trimestres civils précédant la date de suspension de votre contrat de travail.

    Ce salaire de base sera revalorisé dès le 366ème jour qui suit la date de suspension du contrat de travail et tous les ans à la même date dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point AGIRC à la date anniversaire de la suspension et celle en vigueur à la date d'origine de la suspension.
- ***Si à la date de votre affiliation au contrat, votre contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident :*** Les prestations afférentes aux garanties souscrites par votre entreprise sont calculées en fonction de votre salaire de base, dans la limite contractuellement retenue, se rapportant aux 4 trimestres civils précédant la date de votre arrêt de travail, revalorisé à compter du 366ème jour qui suit la date de votre affiliation au contrat et tous les ans à la même date dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point AGIRC en vigueur à la date du décès ou de l'exigibilité du capital en cas d'invalidité absolue et définitive et celle en vigueur à la date de votre affiliation au contrat.
- ***Si, à la date de votre affiliation au contrat, vous exercez votre activité professionnelle avec réduction d'horaire pour raison de santé*** : Les prestations versées au titre des garanties souscrites par votre entreprise sont calculées en fonction de votre salaire de base déterminé compte tenu de votre activité professionnelle partielle.

  Toutefois, si vous bénéficiez au titre de l'arrêt de travail ayant entraîné l'exercice de votre activité professionnelle avec réduction d'horaire pour raison de santé, d'une indemnité journalière d'incapacité ou d'une rente d'invalidité et d'un maintien de garanties en cas de décès et/ou d'invalidité absolue et définitive, en application des dispositions d'un contrat de même nature souscrit auprès d'un précédent organisme assureur, il est reconstitué sur la base de votre activité à temps plein pour servir de base au calcul des prestations en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive.

Dans tous les cas ci-dessus, un ajustement de la cotisation sera le cas échéant effectué afin que le salaire servant de base au calcul de la prestation correspondre à celui servant de base au calcul de la cotisation.

e) Tranches de salaire

- Tranche A : Fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale.
- Tranche B : Fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à 3 fois le montant dudit salaire plafond annuel de la Sécurité sociale.
- Tranche C : Fraction de la rémunération supérieure à 4 fois le montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale, le montant de cette tranche étant limité à 4 fois le montant dudit salaire plafond annuel de la Sécurité sociale.

2) **Situation de famille**

Votre situation de famille est appréciée au regard de l'État civil ou d'une situation de vie en concubinage et du nombre d'enfants et ascendants à charge, à la date du décès ou à la date d'exigibilité des prestations en cas d'invalidité absolue et définitive.

a) Définition de votre « conjoint »

Au sens du contrat, par « conjoint », il faut entendre :

- votre époux ou votre épouse non divorcé(e) ni séparé(e) de corps judiciairement,
- ou, à défaut, votre partenaire – personne avec laquelle vous êtes lié par un pacte civil de solidarité – PACS. Un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du code civil),
- ou, à défaut, votre concubin ou votre concubine. Par concubin, il faut entendre la personne avec laquelle vous vivez en concubinage (union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple), dans la mesure où vous et votre concubin partagez le même domicile et êtes libres de tout autre lien de même nature (c'est à dire que chacun d'entre vous est célibataire, veuf ou divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un PACS).

  En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la qualité d'ayant droit au regard de votre régime d'assurance maladie de la Sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l'article L.161-14 du code de la Sécurité sociale, ou le plus âgé, sera retenu.

  Pour l'application des garanties du contrat, le concubin vivant avec vous au jour du décès sera pris en considération sous réserve qu'il justifie d'une vie commune avec vous depuis au moins deux ans à la date du décès.

Ce délai est toutefois abrogé si un enfant est né ou naît de votre union.

Si vous vous mariez ou remariez ou concluez un PACS, la prise en compte de votre concubin devient caduque de plein droit.

b) Définition des personnes à charge

Sont considérés comme **enfants à charge,** vos enfants légitimes, reconnus ou adoptés ainsi que ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin, s'ils sont à **votre charge fiscale** au jour de l'évènement ouvrant droit à la prestation (cette dernière condition n'est pas exigée pour vos enfants âgés de moins de 18 ans) et :

- âgés de moins de 18 ans ;
- ou âgés de 18 à 26 ans (inclus), quelle que soit leur activité, s'ils ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC ;
- ou atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et titulaires d'une carte d'invalidité, et ce sans limite d'âge ;
- ou nés dans les 300 jours postérieurement à votre décès et si leur filiation avec vous est établie.

Il est précisé qu'au titre de la garantie Double Effet (article 15), en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survenant après votre décès, les enfants doivent être à la charge fiscale de votre conjoint, partenaire ou concubin au jour du décès de celui-ci.

Sont considérés comme **ascendants à charge :**

- vos ascendants,
- ceux de votre conjoint, de votre partenaire ou de votre concubin,

pris en considération pour la détermination de votre nombre de parts dans le calcul de votre impôt sur le revenu ou pour lesquels vous déduisez fiscalement une pension alimentaire de votre revenu global.

Article 5 – *Réclamation – Médiation – Informatique et libertés*

1) **Réclamation - Médiation**

En cas de difficultés dans l'application du contrat, il est recommandé de consulter d'abord l'intermédiaire d'assurance de votre entreprise. Si un différend persistait après réponse, la réclamation pourrait être adressée au Service des relations avec les consommateurs – Immeuble Elysées La Défense – 7 place du Dôme – TSA 59876 – 92099 La Défense Cedex.

Si enfin la réponse donnée ne donnait pas satisfaction, l'avis du médiateur pourrait être demandé, sans préjudice du droit d'agir en justice. Les conditions d'accès à ce médiateur sont communiquées sur simple demande à l'adresse indiquée ci-dessus.

2) **Informatique et libertés**

Les informations et données personnelles sollicitées sont traitées dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Leur traitement est nécessaire à la gestion du contrat et de votre affiliation et garanties y afférentes. À l'exception des données de santé, elles sont destinées à l'intermédiaire d'assurance de votre entreprise, à l'assureur et à ses distributeur, mandataires, prestataires et sous traitants, aux réassureurs et organismes professionnels et administratifs dans le cadre d'obligations légales.

Elles peuvent par ailleurs être utilisées à des fins de contrôle interne et dans le cadre des dispositions légales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Vous disposez d'un droit d'accès, de communication, de rectification et d'opposition en vous adressant par courrier au service suivant : Service des relations avec les consommateurs – Immeuble Élysées La Défense – 7 place du Dôme – TSA 59876 – 92099 La Défense Cedex.

Vous acceptez expressément le recueil et le traitement des données concernant votre santé. Nécessaires à la gestion des garanties, ces données sont traitées dans le respect des règles de confidentialité médicale. Elles sont exclusivement destinées au médecin conseil de l'assureur et à son service médical. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification en vous adressant par courrier postal accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité au médecin conseil de l'assureur dont les coordonnées vous seront communiquées sur demande à l'adresse indiquée ci-dessus.

Transfert des données personnelles des affiliés dans un pays étranger : Dans le cadre de l'exécution du contrat et conformément aux finalités convenues, des données à caractère personnel vous concernant peuvent faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union Européenne, ce dont vous êtes informé par les présentes dispositions et que vous autorisez de manière expresse. MB

JH MA FB

Enregistrement des appels téléphoniques : Dès la prise d'effet de votre affiliation au contrat, vous pouvez être amené à téléphoner à l'assureur ou à son distributeur pour lui demander tous types de renseignements. L'assureur et son distributeur vous informent que ces appels téléphoniques peuvent être enregistrés afin de s'assurer de la bonne exécution des prestations à votre égard et plus généralement faire progresser la qualité de service. Ces enregistrements sont destinés aux seuls services de l'assureur et/ou de son distributeur en charge de l'appel considéré.

Si vous avez été enregistré et souhaitez écouter l'enregistrement d'un entretien, une demande peut être faite par courrier adressé au service des relations avec les consommateurs dont l'adresse est indiquée ci-dessus. Il vous sera délivré, sans frais, copie de l'enregistrement téléphonique ou retranscription du contenu de la conversation. Le délai prévu pour exercer cette demande sera d'un mois maximum à compter de l'enregistrement.

Article 6 – *Exonération du paiement de la cotisation- Maintien de garanties en cas d'arrêt de travail*

Si vous êtes en arrêt total de travail consécutivement à une maladie ou à un accident, vous continuez à bénéficier des garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive, souscrites par votre entreprise dans les conditions du contrat et :

- **sous réserve de la poursuite du paiement des cotisations à l'assureur**, calculées sur la base de votre salaire en vigueur à la date de suspension de votre contrat de travail, tant que vous ne bénéficiez pas des dispositions relatives à l'exonération du paiement de la cotisation prévues ci-dessous,
- **sans contrepartie de cotisation,** dès le versement des prestations prévues au titre des garanties en cas d'arrêt de travail total et continu de travail et pendant toute la durée de leur versement mais au plus tôt, à compter du 31ème jour d'arrêt de travail total et continu lorsque la durée de la franchise indiquée à la notice d'information des conditions particulières est inférieure ou égale à 30 jours.

Vous êtes considéré en arrêt total et continu de travail, si vous vous trouvez en état d'incapacité temporaire totale de travail ou en état d'invalidité permanente totale tel que défini à l'article 16 reconnu par l'assureur, sous réserve que vous perceviez à ce titre des prestations de la Sécurité sociale.

Lorsque vous reprenez votre activité à temps partiel pour raison de santé, l'exonération de cotisation et le maintien de garanties correspondant sont partiels et la cotisation complémentaire est due par votre entreprise sur le salaire d'activité réduite qu'elle vous verse.

Ce maintien des garanties est accordé tant que dure l'arrêt de travail ouvrant doit au bénéficie de l'exonération de cotisation.

Il cesse en tout état de cause à la date à laquelle vous cessez de percevoir des prestations en espèce au titre de l'assurance Maladie ou de l'assurance Invalidité de la Sécurité sociale.

Ce maintien de garanties prend fin lors de votre reprise ou de l'aptitude médicalement constatée à votre reprise d'une activité professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité.

Il cesse en outre, au plus tard, à la date de liquidation de votre pension de l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale (y compris pour inaptitude au travail), excepté si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi/Retraite.

Dans ce cas, le maintien de garanties cesse en tout état de cause à la date de rupture de votre contrat de travail au titre de l'activité cumulée avec votre retraite, quel qu'en soit le motif.

S'agissant du risque Accident du travail et maladie d'origine professionnelle, il cesse en tout état de cause à la date à laquelle vous pouvez bénéficier de la liquidation de votre pension de retraite de la Sécurité sociale à taux plein.

En cas de résiliation du contrat, le maintien des garanties accordé au titre de l'exonération sera poursuivi pour les seules garanties décès et invalidité absolue et définitive reposant sur votre tête et pour le montant atteint à la date de la résiliation, à l'exclusion de toute revalorisation ultérieure.

Les garanties Allocation d'obsèques reposant sur la tête de vos conjoint, partenaire ou concubin et enfant à charge (article 14) et Double effet (article 15) cessent à la date de résiliation du contrat.

Article 7 – *Revalorisation des prestations*

1) Revalorisation des rentes d'éducation et des rentes de « conjoint »

Les rentes d'éducation et les rentes de conjoint (partenaire ou concubin) sont revalorisées en fonction de la variation de la valeur du point AGIRC, dès le 1er octobre de l'année qui suit votre décès ou la date d'exigibilité de la prestation garantie en cas d'invalidité absolue et définitive et tous les ans à la même date.

2) Revalorisation des prestations versées en cas d'arrêt de travail d'un affilié

Les prestations versées en cas d'arrêt de travail sont revalorisées, dès le 366ème jour qui suit la date d'arrêt de travail et tous les ans à la même date.

Elles sont revalorisées dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point AGIRC en vigueur à la date d'échéance des prestations et celle en vigueur à la date d'arrêt de travail.

MB JH MA

→ Titre II – Garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive

Article 8 – *Blocs de garanties*

Dans le cadre des garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive, le contrat prévoit 4 blocs de garanties déterminés, au jour du sinistre, selon votre situation de famille à cette date.

BLOC 1 : Ce bloc de garanties est prévu ***si vous n'avez pas de conjoint, partenaire ou concubin ET n'avez pas de personne à charge*** à la date du sinistre.

Il prévoit le versement :

- d'un capital uniforme, aux bénéficiaires désignés en cas de décès,
- d'un capital uniforme, à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive.

BLOC 2 : Ce bloc de garanties est prévu ***si vous avez un conjoint, partenaire ou concubin ET n'avez pas de personne à charge*** à la date du sinistre.

Il prévoit le versement :

- d'un capital uniforme aux bénéficiaires désignés en cas de décès,
- d'un capital uniforme à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive,
- d'une rente viagère, **uniquement en cas de décès**, au profit de votre conjoint, partenaire ou concubin.

BLOC 3 : Ce bloc de garanties est prévu ***si vous n'avez pas de conjoint, partenaire ou concubin ET avez au moins une personne à charge*** à la date du sinistre.

Il prévoit le versement :

- d'un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès et d'une majoration majorée par personne à charge,
- d'un capital à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive et d'une majoration majorée par personne à charge,
- d'une rente d'éducation progressive, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, au profit des enfants à votre charge.

BLOC 4 : Ce bloc de garanties est prévu ***si vous avez un conjoint, partenaire ou concubin ET avez au moins une personne à charge*** à la date du sinistre.

Il prévoit le versement :

- d'un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès et d'une majoration par personne à charge,
- d'un capital à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive et d'une majoration par personne à charge,
- d'une rente viagère, **uniquement en cas de décès**, au profit de votre conjoint, partenaire ou concubin,
- d'une rente d'éducation progressive, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, au profit des enfants à votre charge,
- d'un capital aux enfants à charge en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survenant simultanément ou postérieurement à votre décès – Double effet.

Chacun des blocs précités prévoit également :

- le versement d'un capital supplémentaire, aux bénéficiaires désignés en cas de décès ou à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive et le cas échéant (Bloc 3 et Bloc 4) d'une majoration par personne à charge, lorsque cet évènement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle tel(le) que défini(e) ci-après à l'article 11,
- le paiement d'une allocation d'obsèques :
  - en cas de prédécès de votre conjoint, partenaire ou concubin ou d'un enfant à votre charge,
  - si vous décédez, sous réserve de mention particulière en ce sens à la notice d'information des conditions particulières.

Le bloc retenu est déterminé à la date de votre décès ou à la date de reconnaissance de votre invalidité absolue et définitive par l'assureur et en fonction de votre situation familiale à cette date, étant précisé que les enfants nés moins de 300 jours après votre décès sont également pris en considération. Toutefois, au titre de la garantie « Allocation d'obsèques » prévue à l'article 14, par dérogation à ce qui précède, votre situation familiale est appréciée à la date du décès de la personne garantie (vous-même, votre conjoint, partenaire ou concubin et enfant à votre charge).

Synthèse des garanties par blocs	Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3	Bloc 4
Décès – Invalidité absolue et définitive				
• Toutes causes				
➢ Capital	OUI	OUI	OUI	OUI
➢ Majoration	---	---	OUI	OUI
• Accident du travail ou maladie professionnelle				
➢ Capital	OUI	OUI	OUI	OUI
➢ Majoration	---	---	OUI	OUI
Rente de conjoint	---	OUI	---	OUI
Rente d'éducation	---	---	OUI	OUI
Double effet	---	---	---	OUI
Allocation d'obsèques	OUI	OUI	OUI	OUI

Article 9 – *Garantie en cas de décès*

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE QUEL QUE SOIT LE BLOC DE GARANTIES APPLICABLE.

A) Définition de la garantie

Cette garantie a pour objet de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), si vous décédez, sous réserve des dispositions du paragraphe C) ci-après, **un capital** dont le montant indiqué à la notice d'information des conditions particulières est déterminé :

⇨ en pourcentage de votre salaire de base,

⇨ selon le bloc de garanties applicable en fonction de votre situation de famille appréciée à la date de votre décès, au regard de l'État civil ou d'une situation de vie en concubinage et du nombre de personnes à charge.

B) Cessation de la garantie

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

FB MB JH MA

C) Cas d'exclusion de la garantie

- Le suicide, quelle que soit sa qualification, est exclu pendant la première année d'affiliation au contrat. Toutefois, la garantie décès du contrat est accordée, dans la limite maximum des prestations précédemment assurées, aux personnes dont le suicide a lieu moins d'un an après leur affiliation au contrat dès lors que celle-ci fait suite à une précédente affiliation à un régime de prévoyance mis en place au titre d'une Convention Collective Nationale ou d'un accord collectif et qui justifient à la date du décès et avec le contrat, d'une période d'affiliation continue de plus d'un an.
- Le décès résultant d'une guerre mettant en cause l'Etat français est exclu.

D) **Attribution du bénéfice de l'assurance décès**

1) *Attribution du capital*

Sauf stipulation contraire valable au jour de votre décès, le capital garanti revient, dans l'ordre et par parts égales entre bénéficiaires de même rang, à :

- votre conjoint survivant non divorcé, non séparé de corps, à défaut votre partenaire survivant avec lequel vous êtes lié par un pacte civil de solidarité, à défaut votre concubin avec lequel vous vivez en concubinage au jour du décès,
- à défaut vos enfants nés et à naître, vivants ou représentés et ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin si vous en aviez la charge au jour du décès,
- à défaut vos petits enfants vivants ou représentés,
- à défaut vos parents,
- à défaut vos grands-parents,
- et à défaut vos autres héritiers.

À tout moment, vous pouvez modifier l'ordre ci-dessus et/ou désigner une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales de votre choix. Pour ce faire, vous devez désigner le ou les bénéficiaires de votre choix et en faire la déclaration à l'assureur. Cette désignation peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

Lorsque la désignation particulière est caduque, la prestation est versée en application de la clause bénéficiaire type prévue ci-avant.

Afin d'éviter tout risque d'homonymie et pour faciliter la recherche de(s) bénéficiaire(s) désigné(s), vous devez indiquer, pour chaque bénéficiaire, toutes précisions permettant son identification exacte, notamment ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

Toute désignation ou changement de désignation non porté à la connaissance de l'assureur lui est inopposable.

L'assureur attire votre attention sur la nécessité de mettre à jour régulièrement votre désignation de bénéficiaire(s) particulier(s).

Avec votre accord, toute attribution bénéficiaire peut faire l'objet d'une acceptation, au terme d'un délai de 30 jours au moins suivant la date d'effet de l'affiliation au contrat lorsque la désignation est effectuée à titre gratuit. Tant que vous êtes en vie, cette acceptation doit être formalisée soit par un avenant signé de l'assureur, de vous-même et du bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé signé de vous-même et du bénéficiaire. L'acceptation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'elle lui a été notifiée par écrit. La preuve de cette notification incombe à la personne qui entend s'en prévaloir.

Il est précisé que l'attribution faite au profit d'un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci dans les conditions ci-dessus.

Un acte sous seing privé est un acte dont la rédaction est libre, établi par l'une des parties à l'acte et signé par tous les participants à cet acte.

Il doit y avoir autant d'originaux que de participants. L'acte sous seing privé peut ou non être enregistré auprès du service des impôts. Un acte authentique est un acte établi par un officier public et signé devant lui par toutes les parties à l'acte.

L'ouverture du droit des bénéficiaires au capital garanti est subordonnée à leur existence le surlendemain du jour de votre décès.

2) *Attribution des majorations*

- Le droit au bénéfice des majorations pour charge de famille est subordonné à l'existence des personnes y ouvrant droit le surlendemain du jour du décès.
- Lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des enfants et ascendants à votre charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations. Ainsi, la majoration à laquelle ouvre droit l'enfant mineur (ou incapable) revient à son père ou à sa mère survivant, à condition que ce parent soit désigné pour bénéficier de tout ou partie du capital garanti. Dans le cas contraire, elle revient à l'enfant lui-même.
  La majoration du capital revenant à l'ascendant est versée à l'ascendant lui-même.
- En présence de plusieurs personnes (enfants et ascendants) à charge :
  - les majorations auxquelles les enfants à charge ouvrent droit sont totalisées pour être réparties par parts égales entre eux,
  - les majorations auxquelles les ascendants à charge ouvrent droit sont totalisées pour être réparties par parts égales entre eux.

E) **Formalités à accomplir en cas de décès**

Le décès doit être déclaré par l'intermédiaire de votre entreprise, le plus rapidement possible en adressant à l'assureur les pièces justificatives nécessaires au règlement, qui comprennent notamment :

- une déclaration de votre entreprise attestant que vous faisiez partie de son personnel lors de la survenance du décès (ou de l'arrêt de travail le précédant) et indiquant le montant de votre salaire de base,
- un extrait de l'acte de décès,
- un certificat médical à transmettre au médecin conseil de l'assureur, sous pli confidentiel, indiquant la date du décès et précisant s'il s'agit d'une mort naturelle ou accidentelle ou d'une mort résultant d'un événement exclu,
  le cas échéant, tous documents précisant la cause et les circonstances de l'accident ayant entraîné le décès,
- éventuellement les pièces permettant l'attribution des majorations pour personne à charge,
- tout document prouvant l'identité et/ou la situation de famille, notamment :
  - la preuve, le cas échéant que l'enfant et/ou l'ascendant est à la charge de votre foyer fiscal au sens du contrat,

- lorsque vous avez souscrit un PACS au jour du décès, votre extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ou si votre partenaire est né dans un pays étranger, une attestation de l'engagement dans les liens du PACS, délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- si vous vivez en concubinage au jour du décès, tous documents attestant du concubinage et de sa durée minimale de deux ans ou de ***la présence d'au moins un enfant né de cette union***, du domicile commun et du fait que vous et votre concubin êtes libres de tout autre lien de même nature (c'est à dire que chacun est célibataire, veuf ou divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un PACS).
  La preuve de la durée minimale de deux ans du concubinage devra être apportée à l'assureur au moyen d'un certificat de vie maritale délivré par la mairie du domicile commun, à défaut par témoignages corroborés d'une déclaration sur l'honneur signée par votre concubin.
  La preuve de l'existence du domicile commun est rapportée par votre concubin en produisant toutes pièces libellées à vos deux noms ou au nom de chacun d'entres vous, de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif faisant mention du domicile telles que contrat de bail, factures, relevé bancaire, avis d'imposition.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement de la prestation.

Paiement du capital décès : Le règlement du capital est effectué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les quinze jours suivant la date de réception des pièces justificatives par l'assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires :
- le capital est partagé en fonction de la répartition que vous avez éventuellement indiquée ou, en l'absence de répartition ou de bénéficiaire(s) désigné(s), de façon égale entre bénéficiaires de même rang,
- le paiement du capital est indivisible à l'égard de l'assureur qui règle sur quittance signée conjointement par les intéressés ou leur représentant légal.

F) Cessation de la garantie

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

Article 10 – *Garantie en cas d'invalidité absolue et définitive*

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE QUEL QUE SOIT LE BLOC DE GARANTIES APPLICABLE.

A) Définition de la garantie

Si vous êtes, consécutivement à une maladie ou à un accident, sous réserve des dispositions du paragraphe B) ci-après, atteint d'une invalidité vous mettant dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie, l'assureur vous reconnaît en état d'invalidité absolue et définitive.

L'état d'invalidité absolue et définitive est apprécié par le médecin conseil de l'assureur indépendamment des décisions de la Sécurité sociale.

Dans ce cas, l'assureur vous verse, **un capital déterminé selon le bloc des garanties applicable, identique à celui prévu à l'article 9 en cas de décès.**

Le montant de ce capital est calculé en pourcentage de votre salaire de base tel que défini à l'article 4 déterminé à la date d'arrêt du travail et éventuellement revalorisé.

Votre situation de famille est appréciée à la date d'exigibilité du capital, à savoir six mois après la date de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive et sous réserve du maintien de cet état, au regard de l'État civil ou d'une situation de vie en concubinage et du nombre de personnes à charge.

Le versement du capital dû en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à votre garantie en cas de décès de l'article 9.

B) Cas d'exclusion de la garantie

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- accident ou maladie que vous causez intentionnellement ou résultant, soit d'une tentative de suicide, soit d'une mutilation volontaire, soit de l'usage de stupéfiant ou de psychotrope hors prescription médicale,
- accident ou maladie occasionné par une guerre mettant en cause l'État français,
- accident ou maladie occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes, sauf si vous n'y prenez pas une part active ou si vous êtes appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance visant au maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de votre entreprise.

C) Formalités à accomplir en cas de sinistre et paiement des prestations

C.1) Formalités à accomplir

La déclaration de l'état d'invalidité absolue et définitive vous incombe et vous êtes tenu d'en apporter la preuve à l'assureur par l'intermédiaire de votre entreprise au moyen des pièces justificatives nécessaires au règlement. Les pièces justificatives nécessaires au règlement comprennent notamment :
- une déclaration de votre entreprise attestant que vous faisiez partie de son personnel lors de la survenance de l'arrêt de travail et indiquant le montant de votre salaire de base défini à l'article 4,
- un certificat détaillé de votre médecin traitant indiquant la nature de la maladie ou de l'accident, à transmettre au médecin conseil de l'assureur, sous pli confidentiel,
- toute preuve établissant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne telle que la notification de l'attribution, par la Sécurité sociale, d'une pension d'invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne,
- le cas échéant, tous documents précisant la cause et les circonstances de l'accident ayant entraîné l'invalidité absolue et définitive,
- éventuellement les pièces permettant l'attribution des majorations pour personne à charge,

FB

JH MA FB

- tout document prouvant l'identité et/ou la situation de famille, notamment :
  - la preuve, le cas échéant que l'enfant et/ou l'ascendant est à la charge de votre foyer fiscal au sens de l'article 4,
  - lorsque vous avez souscrit un PACS au jour de l'exigibilité du capital en cas d'invalidité absolue et définitive, un extrait de votre acte de naissance avec mentions marginales ou si votre partenaire est né dans un pays étranger, une attestation de l'engagement dans les liens du PACS, délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris,
  - si vous vivez en concubinage au jour de l'exigibilité du capital en cas d'invalidité absolue et définitive, tous documents attestant du concubinage et de sa durée minimale de deux ans ou de ***la présence d'au moins un enfant né de cette union***, du domicile commun et du fait que vous et votre concubin êtes libres de tout autre lien de même nature (c'est à dire que chacun est célibataire, veuf ou divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un PACS).
    La preuve de la durée minimale de deux ans du concubinage devra être apportée à l'assureur au moyen d'un certificat de vie maritale délivré par la mairie du domicile commun, à défaut par témoignages corroborés d'une déclaration sur l'honneur signée par votre concubin.
    La preuve de l'existence du domicile commun est rapportée en produisant toutes pièces libellées à vos deux noms ou au nom de chacun d'entre vous, de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif faisant mention du domicile telles que contrat de bail, factures, relevé bancaire, avis d'imposition.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement de la prestation.

C.2) Reconnaissance et contrôle par l'assureur de l'état d'invalidité absolue et définitive

Jusqu'à la date d'exigibilité de la prestation, l'assureur se réserve le droit de se livrer à tout contrôle et de vous soumettre à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier, reconnaître ou contrôler votre état d'invalidité absolue et définitive. À cet effet, les médecins, agents ou délégués de l'assureur doivent pouvoir se rendre auprès de vous et vous vous engagez à les recevoir et à les informer loyalement de votre état. **Si vous vous opposez aux visites et/ou aux examens médicaux, l'assureur est autorisé à surseoir de plein droit au paiement du capital.**

En cas de désaccord entre votre médecin et celui de l'assureur portant sur l'état d'invalidité absolue et définitive, vous et l'assureur pourrez choisir ensemble un troisième médecin pour les départager et faute d'entente sur le choix la désignation sera faite par le Tribunal de Grande Instance de votre domicile. Les honoraires d'arbitrage sont partagés par moitié entre vous-même et l'assureur.

C.3) Date d'exigibilité et de règlement du capital

Le capital garanti, payable à vous-même, est exigible six mois après la date de reconnaissance par l'assureur de l'invalidité absolue et définitive et sous réserve du maintien de cet état.

Si vous décédez avant le versement de la prestation, un capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) tel(s) que défini(s) à l'article 9.D.

D) **Cessation de la garantie**

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

Article 11 – *Garantie en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive consécutif(ive) à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle*

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE QUEL QUE SOIT LE BLOC DE GARANTIES APPLICABLE.

A) **Définition de la garantie**

Cette garantie a pour objet de verser, sous réserve des dispositions du paragraphe B) ci-après, **un capital supplémentaire** :

- au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) défini(s) à l'article 9, si vous décédez consécutivement à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle, reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(e) par la Sécurité sociale,
- ou à vous-même, si consécutivement à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle, reconnu(e) et indemnisé(e) comme tel(e) par la Sécurité sociale, vous êtes atteint d'une invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 10.

Le montant de ce capital supplémentaire rappelé à la notice d'information des conditions particulières, est égal à :

- 100 % du capital prévu en cas de décès selon le bloc de garantie applicable, au titre de la garantie de l'article 9.

La garantie s'applique, à condition que le décès ou l'invalidité absolue et définitive survienne, au plus tard, 12 mois après la date de l'accident du travail ou de l'arrêt du travail consécutif à la maladie d'origine professionnelle.

Il appartient au(x) bénéficiaire(s) ou à vous-même, en application de l'article 1315 du code civil, d'apporter la preuve de l'accident du travail ou de la maladie d'origine professionnelle et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci(celle-ci) et le décès ou l'invalidité absolue et définitive.

Le versement du capital dû en cas d'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle met fin en ce qui vous concerne à votre garantie prévue en cas de décès d'origine professionnelle.

B) Cas d'exclusion de la garantie

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- accident ou maladie d'origine non professionnelle,
- accident ou maladie que vous causez intentionnellement ou résultant, soit d'un suicide ou tentative de suicide, soit de l'usage de stupéfiants ou de psychotropes hors prescription médicale,
- accident résultant de votre conduite en état d'imprégnation alcoolique définie par l'existence d'un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par le code de la route pour caractériser la contravention de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique,
- accident occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes, sauf si vous n'y prenez pas une part active ou si vous êtes appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance visant au maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de votre entreprise,
- accident occasionné par une guerre mettant en cause l'État français.

MB FB

JH MA

C) **Formalités à accomplir en cas de sinistre et modalités de paiement de la prestation**

C.1) Formalités à accomplir en cas de sinistre

Les formalités sont celles définies à l'article 9 pour la garantie en cas de décès. Outre les pièces justificatives énumérées pour le paiement de la prestation, la preuve de l'accident du travail ou de l'origine professionnelle de la maladie et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès doit être apportée à l'assureur par tout document.

C.2) Attribution du bénéfice de la prestation

Le capital est versé dans les conditions définies aux articles 9 et 10 pour les garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive.

D) **Cessation de la garantie**

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

Article 12 – *Garantie Rente de « Conjoint »*

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE SI LE BLOC 2 OU LE BLOC 4 EST APPLICABLE.

A) **Définition et montant de la garantie**

En cas de décès et dans la mesure où vous êtes marié ou avez conclu un pacte civil de solidarité ou vivez en concubinage au jour du décès, cette garantie a pour objet le versement d'une rente viagère.

Le montant annuel « Rv » de la rente viagère immédiate versée au profit de votre conjoint, partenaire ou concubin survivant est déterminé d'après la formule suivante :

$$Rv = (t\,\% \times S) \times (65 - X)$$

dans laquelle :

t représente le taux fixé à la notice d'information des conditions particulières,

S représente votre salaire de base tel que défini à l'article 4,

X représente votre âge à la date de votre décès (différence entre le millésime de l'année au cours de laquelle le décès s'est produit et le millésime de l'année de naissance).

Il est précisé que le nombre d'années pris en considération pour la détermination du montant de la rente ne peut être inférieur à 5 (notamment en cas de décès si vous avez poursuivi votre activité professionnelle au-delà de votre 60ème anniversaire).

Il est précisé que la rente de « conjoint » n'est en aucun versée en cas d'invalidité absolue et définitive.

B) Risques exclus

Les risques exclus sont ceux prévus à l'article 9 au titre de la garantie en cas de décès.

C) **Formalités à accomplir en cas de sinistre et paiement des rentes**

Les formalités sont celles définies à l'article 9 pour la garantie en cas de décès.

Attribution de la rente : La rente viagère revient de plein droit à votre conjoint survivant concerné non divorcé, ni séparé de droit, à défaut à votre partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité, à défaut à votre concubin avec lequel vous vivez en concubinage depuis au moins 2 ans à la date de votre décès ou avec lequel vous avez eu un enfant né de ce concubinage.

Service des rentes : La rente de « conjoint » est payable à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil, sans arrérages au décès du bénéficiaire.

Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre la date de votre décès et l'échéance trimestrielle suivante.

La rente de « conjoint » est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 7.

D) **Cessation de la garantie**

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

Elle cesse en outre, à la date du jugement définitif en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou à la date de rupture du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage.

Article 13 – **Garantie « Rente d'éducation »**

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE SI LE BLOC 3 OU LE BLOC 4 EST APPLICABLE.

A) **Définition de la garantie**

Si vous décédez ou êtes reconnu atteint d'une invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 10, sous réserve des dispositions du paragraphe B) ci-après, l'assureur verse au profit de chacun des enfants à charge définis à l'article 4 **une rente temporaire immédiate.**

Le montant annuel de la rente est déterminé à l'origine selon l'âge de l'enfant à la date du décès ou à la date d'exigibilité de la prestation en cas d'invalidité absolue et définitive et progresse ensuite, en fonction de l'âge de l'enfant. Le changement de taux s'effectue au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge fixé à la notice d'information des conditions particulières.

Le montant annuel de la rente précisé à la notice d'information des conditions particulières est fixé en pourcentage de votre salaire de base tel que défini à l'article 4.

Le décès survenant après la reconnaissance de l'état d'invalidité absolue et définitive ne modifie pas la rente.

B) Cas d'exclusion de la garantie

Les cas d'exclusion de la garantie sont ceux exprimés à l'article 9 pour la garantie en cas de décès et à l'article 10 pour la garantie en cas d'invalidité absolue et définitive.

C) **Modalités de paiement des rentes**

C.1) Formalités à accomplir en cas de sinistre

Les pièces justificatives nécessaires au paiement des rentes d'éducation sont celles énumérées aux articles 9 et 10 selon qu'il s'agit de décès ou d'invalidité absolue et définitive.

Outre ces pièces mentionnées aux articles 9 et 10 précités, les enfants doivent justifier qu'ils sont effectivement à charge au sens de l'article 4 du contrat. Notamment, la preuve que l'enfant est à votre charge fiscale au sens de l'article 4 devra le cas échéant être apportée à l'assureur.

De plus, les enfants âgés de plus de 18 ans appelés à bénéficier de la rente d'éducation doivent justifier qu'à la date du décès ou de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive, selon le cas :

- ils ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC,

FB MB

JH MA

- ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et titulaire d'une carte d'invalidité.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement de la prestation.

C.2) Attribution et paiement de la rente d'éducation

Les rentes sont payables à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil, sans arrérages au décès du bénéficiaire.

Un prorata est versé pour la période s'écoulant entre la date de votre décès (ou de votre reconnaissance en invalidité absolue et définitive) et l'échéance trimestrielle suivante. La rente est servie jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint son 18ème anniversaire. À cette date, son service est poursuivi, à condition que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC ou soit handicapé.

La rente est également versée si à la date de votre décès ou de votre reconnaissance en invalidité absolue et définitive, l'enfant âgé de plus de 18 ans, est à votre charge fiscale et ne perçoit pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC, ou est handicapé.

Elle est servie tant que l'enfant :

- quelle que soit son activité, ne perçoit pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC.
  Dans ce cas, son versement cesse au plus tard au 1er octobre de l'année au cours de laquelle il atteint son 26ème anniversaire.
- étant handicapé, est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et titulaire d'une carte d'invalidité.

Les rentes sont servies :

- *durant la minorité de l'enfant* :
  - à l'administrateur légal des biens de l'enfant en cas de décès,
  - à vous-même en cas d'invalidité absolue et définitive,
- *dès la majorité légale de l'enfant* : à lui-même.

Les rentes d'éducation sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 7.

D) **Cessation de la garantie**

La garantie prend fin dans les conditions de l'article 3.

Article 14 – Garantie « Allocation d'obsèques »

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE QUEL QUE SOIT LE BLOC DE GARANTIES APPLICABLE.

A) **Définition de la garantie**

Cette garantie a pour objet de verser une **allocation** en cas de prédécès de votre conjoint, partenaire ou concubin ou d'un enfant à votre charge et à condition que vous soyez vivant lors de la survenance de cet évènement. Le montant de l'allocation est indiqué à la notice d'information des conditions particulières. Il est rappelé qu'au titre de la présente garantie, votre situation familiale est appréciée à la date du décès de votre conjoint, partenaire ou concubin ou enfant à charge.

Il est précisé qu'en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'allocation versé par l'assureur ne peut excéder le montant des frais d'obsèques réellement engagés et justifiés.

Aucun cas d'exclusion n'est prévu pour l'application de la garantie Allocation d'obsèques.

Sous réserve de mention particulière à la notice d'information des conditions particulières, cette allocation est également versée si vous décédez.

B) **Modalités de paiement de la prestation**

B.1) Formalités à accomplir en cas de sinistre

Votre entreprise doit déclarer le décès le plus rapidement possible en adressant à l'assureur les pièces justificatives nécessaires au règlement, notamment :

- une déclaration attestant que vous faites ou faisiez partie de son personnel à la date de votre décès ou du prédécès de la personne garantie (conjoint, partenaire ou concubin ou enfant à charge),
- un extrait de l'acte de décès,
- tout document prouvant l'identité et/ou la situation de famille, notamment :
  - lorsque vous avez souscrit un PACS au jour du décès, un extrait de votre acte de naissance avec mentions marginales ou si votre partenaire est né dans un pays étranger, une attestation de l'engagement dans les liens du PACS, délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris,
  - la preuve, le cas échéant que l'enfant est à la charge de votre foyer fiscal au sens de l'article 4,
  - si vous vivez en concubinage au jour du décès, tous documents attestant du concubinage et de sa durée minimale de deux ans ou ***de la présence d'au moins un enfant né de cette union,*** du domicile commun et du fait que vous et votre concubin êtes libres de tout autre lien de même nature (c'est à dire que chacun est célibataire, veuf ou divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un PACS).
    La preuve de la durée minimale de deux ans du concubinage devra être apportée à l'assureur au moyen d'un certificat de vie maritale délivré par la mairie du domicile commun, à défaut par témoignages corroborés d'une déclaration sur l'honneur signée par votre concubin ou par vous-même.
    La preuve de l'existence du domicile commun est rapportée en produisant toutes pièces libellées à vos deux noms ou au nom de chacun d'entre vous, de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif faisant mention du domicile telles que contrat de bail, factures, relevé bancaire, avis d'imposition.
- un justificatif du paiement des frais d'obsèques.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement de la prestation.

B.2) Mode de règlement de l'allocation

L'allocation garantie est versée :

- si vous décédez : à votre conjoint, partenaire ou concubin, à défaut à la personne ayant supporté les frais d'obsèques.
- en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin ou d'un enfant : à vous-même.

C) **Cessation de la garantie**

Pour vous-même, votre conjoint, partenaire ou concubin et les enfants à votre charge, la garantie prend fin à la date de cessation de l'affiliation prévue à l'article 3.

Elle cesse en tout état de cause :

- pour votre conjoint : à la date du jugement définitif en cas de divorce ou de séparation judiciaire et en tout état de cause, le jour de son 65ème anniversaire,
- pour votre partenaire : à la date de rupture du PACS et en tout état de cause, le jour de son 65ème anniversaire,
- pour votre concubin : à la date de rupture du concubinage et en tout état de cause, le jour de son 65ème anniversaire,
- pour les enfants : dès qu'ils cessent d'être à votre charge au sens de l'article 4.

Elle cesse en outre, à la date de votre décès.

Article 15 – Garantie en cas de décès de votre « conjoint » simultané ou postérieur à votre décès (Double effet)

CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE UNIQUEMENT SI LE BLOC 4 EST APPLICABLE.

A) Définition de la garantie

Si votre conjoint, partenaire ou concubin tel que défini à l'article 4 décède avant l'âge de 60 ans, sous réserve que cet événement se produise simultanément (dans les 24 heures qui précèdent ou suivent votre décès) ou postérieurement à votre décès et des dispositions du paragraphe B) ci-après, il est versé **un capital** dont le montant est indiqué à la notice d'information des conditions particulières, au profit du ou des enfants considérés à charge à la date de votre décès et qui demeurent encore à charge au sens du contrat, de votre conjoint, partenaire ou concubin à la date du décès de ce dernier.

Pour le calcul de la prestation, il ne sera pas tenu compte de la prestation supplémentaire versée en cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle.

La prestation garantie revient au(x) enfant(s) à votre charge à la date de votre décès. En outre, en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survenant après votre décès, les enfants doivent demeurer à la charge de votre « conjoint » au sens de l'article 4.

B) Risques exclus

- Le suicide, quelle que soit sa qualification, est exclu pendant la première année de garantie de votre conjoint, partenaire ou concubin au titre du contrat.
- Le décès résultant d'une guerre mettant en cause l'État français est exclu.

C) Formalités à accomplir en cas de sinistre – Mode de règlement de la prestation

Les pièces justificatives nécessaires au paiement de la prestation comprennent notamment :

- un extrait de l'acte de décès,
- un certificat médical à transmettre au médecin conseil de l'assureur, sous pli confidentiel, indiquant la date du décès et précisant s'il s'agit d'une mort naturelle ou accidentelle ou d'une mort résultant d'un événement exclu,
- le cas échéant, tous documents précisant les causes et les circonstances de l'accident ayant entraîné le ou les décès,
- tous documents permettant la justification des charges de famille,
- tout document prouvant l'identité et la situation de famille, notamment :
  - lorsque vous avez souscrit un PACS au jour du décès, un extrait de votre acte de naissance avec mentions marginales ou si votre partenaire est né dans un pays étranger, une attestation de l'engagement dans les liens du PACS, délivrée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris,
  - si vous vivez en concubinage au jour du décès, tous documents attestant du concubinage et de sa durée minimale de deux ans ou de ***la présence d'au moins un enfant né de cette union***, du domicile commun et du fait que vous et votre concubin êtes libres de tout autre lien de même nature (c'est à dire que chacun est célibataire, veuf ou divorcé et n'est pas engagé dans les liens d'un PACS).
    La preuve de la durée minimale de deux ans du concubinage devra être apportée à l'assureur au moyen d'un certificat de vie maritale délivré par la mairie du domicile commun, à défaut par témoignages corroborés d'une déclaration sur l'honneur signée par votre concubin. La preuve de l'existence du domicile commun est rapportée en produisant toutes pièces libellées à vos deux noms ou au nom de chacun d'entre vous, de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif faisant mention du domicile telles que contrat de bail, factures, relevé bancaire, avis d'imposition.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement de la prestation. Le règlement de la prestation est effectué aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 pour la garantie en cas de décès.

D) Cessation de la garantie

La garantie prend fin :

- à la date de cessation de l'affiliation et des garanties, conformément à l'article 3,
- à la date du jugement définitif en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou à la date de rupture du PACS ou de cessation du concubinage,
- en tout état de cause, le jour où votre conjoint, partenaire ou concubin atteint son 60ème anniversaire.

Si vous bénéficiez du maintien de la garantie en application des dispositions de l'article 6, la garantie cesse en tout état de cause à la date de résiliation du contrat.

→ Titre III – Garanties en cas d'arrêt de travail

Article 16 – Garanties en cas d'arrêt de travail

A) Définition et objet des garanties – Conditions d'attribution des prestations

A.1) Définition des garanties

- Par incapacité temporaire totale de travail, il faut entendre une incapacité temporaire consécutive à une maladie ou à un accident, qui vous place dans la totale incapacité physique ou psychique constatée médicalement et reconnue par l'assureur, d'exercer une activité professionnelle quelconque.
- Par invalidité permanente totale ou partielle, il faut entendre une invalidité consécutive à une maladie ou à un accident, entraînant votre impossibilité physique ou psychique, totale ou partielle, constatée médicalement et reconnue par l'assureur, de vous livrer à l'exercice normal de votre profession ou d'une profession vous procurant un traitement équivalent à celui que vous receviez avant l'arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l'accident.

MB FB JH MA

A.2) Objet des garanties

Ces garanties ont pour objet le service d'**une indemnité journalière** en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'**une rente annuelle** en cas d'invalidité permanente, consécutive à une maladie ou à un accident, sous réserve des dispositions du paragraphe D.4) ci-après.

Ces prestations vous sont versées **à la double condition** :

- que vous soyez reconnu par l'assureur comme étant atteint d'une incapacité temporaire ou d'une invalidité permanente, telles qu'elles sont définies au paragraphe A.1) ci-avant.
  L'état d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente est apprécié par le médecin conseil de l'assureur indépendamment des décisions de la Sécurité sociale.
- que vous perceviez, à ce titre, des prestations en espèces de la Sécurité sociale. Si vous ne pouvez pas bénéficier des prestations de la Sécurité sociale pour des raisons administratives (durée d'immatriculation ou cotisations insuffisantes par exemple), le règlement des prestations est effectué par l'assureur comme si cet organisme intervenait, sous réserve que lui soit délivrée toute pièce justifiant l'arrêt de travail.

A.3) Conditions d'attribution des prestations

Les modalités d'application des garanties sont établies en considération de la réglementation actuelle de la Sécurité sociale française.

Si, ultérieurement, cette réglementation venait à être changée, entraînant une modification des engagements pris par votre entreprise et l'assureur, celui-ci procéderait à l'ajustement de la cotisation relative aux garanties accordées en cas d'arrêt de travail. Si votre entreprise ne donnait pas suite à la proposition de l'assureur ou si elle refusait expressément la nouvelle cotisation, l'assureur pourrait résilier le contrat au terme d'un délai de 30 jours.

Toutefois, l'assureur se réserve la faculté, pour l'application des garanties, de tenir compte de la législation en vigueur lors de la souscription du contrat.

B) **Incapacité temporaire**

- *Montant de la prestation*

  Lorsque l'assureur vous reconnaît en état d'incapacité temporaire totale de travail, sous réserve que vous bénéficiez des prestations en espèces de la Sécurité sociale servies au titre de l'assurance Maladie ou de la législation sur les Accidents du travail et maladies d'origine professionnelle, il vous verse une **indemnité journalière**, à compter de l'expiration d'une durée d'arrêt de travail totale dite « franchise ». Le montant de l'indemnité journalière et la (ou les) franchise(s) sont indiqués à la notice d'information des conditions particulières.

- *Reprise du travail à temps partiel après une période d'incapacité temporaire totale de travail*

  En cas de reprise du travail à temps partiel après une période d'incapacité totale de travail et à condition que le service des prestations en espèces de la Sécurité sociale vous soit maintenu, les indemnités journalières complémentaires versées par l'assureur sont réduites de moitié.

- *Disposition spécifique à la maternité ou paternité*

  Si vous vous trouvez en état d'incapacité de travail, vous ne bénéficiez pas de l'indemnité journalière pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité.

- *Modalités de paiement de la prestation*

  L'indemnité journalière, acquise jour par jour, est payable mensuellement à terme échu, tant que vous êtes en état d'incapacité temporaire totale de travail, jusqu'au jour de la reconnaissance de votre état d'invalidité permanente par l'assureur et, au plus tard, jusqu'aux termes prévus au paragraphe D.7 ci-après.

  Tant que votre contrat de travail est maintenu, l'assureur est valablement libéré à votre égard par le règlement de l'indemnité journalière effectué à votre entreprise, celle-ci s'engageant à vous la reverser.

  Dès la rupture de votre contrat de travail, l'assureur vous verse directement la prestation qui vous est due.

C) **Invalidité permanente**

- *Invalidité permanente totale*

  L'invalidité est réputée **totale** si l'assureur vous reconnaît invalide :

  ⇨ dans l'impossibilité totale d'exercer une activité rémunérée quelconque,

  ⇨ ou atteint d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle.

  Dans ce cas, il vous verse une rente annuelle dont le montant est fixé à la notice d'information des conditions particulières.

  Cette rente est versée sous déduction des prestations de même nature, versées par la Sécurité sociale, à l'exception des majorations pour tierce personne.

- *Invalidité permanente partielle*

  L'invalidité est réputée **partielle** si l'assureur vous reconnaît invalide :

  ⇨ capable d'exercer une activité partielle rémunérée,

  ⇨ ou atteint d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 33 % mais inférieur à 66 %,consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle.

  Dans ce cas, il vous verse une rente annuelle dont le montant est fixé à la notice d'information des conditions particulières.

  Cette rente est versée sous déduction des prestations de même nature, versées par la Sécurité sociale.

- *Modalités de paiement de la prestation*

  La rente est versée dès la date de votre reconnaissance en invalidité par l'assureur.

  Le montant de la rente est révisable en cas de modification de votre état d'invalidité.

  La rente vous est payable, par trimestre échu, pendant toute la durée de l'invalidité, jusqu'aux termes prévus au paragraphe D.7 ci-après.

D) **Dispositions communes aux garanties prévues en cas d'arrêt de travail**

D.1) Reprise du travail inférieure à deux mois

Lorsque ayant commencé à bénéficier des prestations prévues ci-dessus, vous reprenez votre activité et devez l'interrompre moins de 2 mois après cette reprise, lesdites prestations sont à nouveau versées sans application de la franchise, sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur à la date du nouvel arrêt de travail.

D.2) Accident du travail et maladie d'origine professionnelle

Si l'accident ou la maladie survient hors de France, le calcul de l'indemnité journalière et de la rente annuelle est effectué en tenant compte des seules dispositions législatives françaises sur les accidents du travail et maladies d'origine professionnelle.

D.3) Cumul des prestations

Le cumul des prestations versées tant par la Sécurité sociale (à l'exclusion de la majoration pour tierce personne) que par l'assureur et, le cas échéant, des salaires payés par votre entreprise, ne peut excéder le montant de votre salaire net déterminé à la date d'arrêt de travail.

Par salaire net, on entend le salaire de base tel que défini à l'article 4 sous déduction des cotisations sociales mises à votre charge.

Pour l'appréciation du cumul, le salaire de base est ensuite revalorisé à compter du 366ème jour d'arrêt de travail. Cette revalorisation est calculée en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC entre la date d'arrêt du travail et celle de l'échéance de la prestation.

D.4) Cas d'exclusion des garanties

Les garanties en cas d'arrêt de travail ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- accident ou maladie que vous causez intentionnellement ou résultant, soit d'une tentative de suicide, soit d'une mutilation volontaire, soit de l'usage de stupéfiant ou de psychotrope hors prescription médicale,
- accident ou maladie occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes, sauf si vous n'y prenez pas une part active ou si vous êtes appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance visant au maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de votre entreprise,
- accident ou maladie occasionné par une guerre mettant en cause l'État français,

En outre, les garanties en cas d'arrêt de travail ne s'appliquent pas pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité.

D.5) Conditions d'attribution des prestations

a) Formalités à accomplir en cas de sinistre

La déclaration de l'arrêt de travail vous incombe et vous êtes tenu de l'adresser à l'assureur par l'intermédiaire de votre entreprise, dans les délais suivants :

- **si la durée de la franchise indiquée à la notice d'information des conditions particulières est inférieure à 90 jours : dans les 3 mois suivant la date d'arrêt du travail,**
- **si la durée de la franchise est égale ou supérieure à 90 jours : dans les 30 jours suivant la date d'expiration de la franchise.**

Les arrêts de travail déclarés après ce délai ne feront l'objet d'aucun paiement pour la période antérieure à la déclaration.

Cette déclaration doit être accompagnée :

- d'une attestation de votre entreprise d'après laquelle vous faisiez partie de son personnel lors de la survenance de l'arrêt de travail et indiquant le montant de votre salaire de base tel que défini à l'article 4,
- d'un certificat médical mentionnant la date d'arrêt du travail ainsi que la nature de la maladie ou de l'accident, à transmettre au médecin conseil de l'assureur, sous pli confidentiel,
- le cas échéant, de l'attestation médicale confidentialisée du modèle fourni par l'assureur dûment complétée par votre médecin traitant,
- de tout document prouvant l'identité,
- de la justification du paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale ou d'une attestation de non-paiement si, tout en étant assuré social, vous ne répondez pas administrativement aux conditions d'attribution des prestations de cet organisme.

L'assureur se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire au règlement des prestations.

En cas de reprise du travail, vous devrez en informer immédiatement l'assureur. Par la suite, votre entreprise doit aviser l'assureur de la rupture de votre contrat de travail dès que celle-ci intervient.

b) Reconnaissance et contrôle par l'assureur de l'état d'incapacité ou d'invalidité

L'assureur se réserve expressément la faculté d'apprécier, reconnaître et contrôler votre état d'incapacité ou d'invalidité. À cet effet, les médecins, agents ou délégués de l'assureur doivent pouvoir se rendre auprès de vous et vous vous engagez à les recevoir et à les informer loyalement de votre état. Ils peuvent également vous convoquer. **Si vous vous opposez aux visites et/ou aux examens médicaux, l'assureur est autorisé à interrompre de plein droit le paiement des prestations.**

En cas de désaccord entre votre médecin et celui de l'assureur portant, soit sur l'état d'incapacité temporaire totale de travail, soit sur l'état d'invalidité permanente totale ou partielle, vous et l'assureur pourrez choisir ensemble un troisième médecin pour les départager et faute d'entente sur le choix, la désignation sera faite par le Tribunal de Grande Instance de votre domicile. Les honoraires d'arbitrage sont partagés par moitié entre vous-même et l'assureur.

D.6) Revalorisation des prestations

Les indemnités journalières et les rentes annuelles sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 7.

D.7) Cessation des garanties

Les garanties prennent fin dans les conditions de l'article 3.

Les garanties et le service des prestations cessent :

- en tout état de cause à la date à laquelle vous cessez de percevoir des prestations en espèce au titre de l'assurance Maladie ou de l'assurance Invalidité de la Sécurité sociale,
- au plus tard, à la date de liquidation de votre pension vieillesse de la Sécurité sociale (excepté si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi/Retraite), y compris pour inaptitude au travail,
- et s'agissant des prestations en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle à la date à laquelle vous pouvez bénéficier de la liquidation de votre pension de retraite de la Sécurité sociale à taux plein.

Si vous bénéficiez des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi/Retraite, les garanties et le service des prestations cessent en tout état de cause à la date de rupture ou cessation de votre contrat de travail au titre de l'activité cumulée avec votre retraite, quel qu'en soit le motif.

En outre, le service des prestations en cas d'arrêt de travail cesse en tout état de cause à la date de votre reprise ou de l'aptitude médicalement constatée, à votre reprise d'une activité professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité.

FB MB

JH MA

→ Annexe – Maintien des garanties dans le cadre de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail

L'affiliation au contrat et les garanties qu'il prévoit vous sont maintenues postérieurement à la date de cessation du contrat de travail conclu avec votre employeur, dans les conditions précisées ci-après, sous réserve que vous bénéficiiez des dispositions de l'accord mentionné ci-dessus.

1. Conditions du maintien des garanties

Les garanties du contrat vous sont maintenues en tant qu'ancien salarié de votre employeur sous réserve que ce dernier vous ait déclaré à l'assureur en tant que tel et que vous remplissiez les conditions cumulatives suivantes :

- le droit à couverture au titre du contrat collectif prévoyance souscrit par votre employeur doit vous avoir été ouvert avant la date de cessation du contrat de travail qui vous liait à celui-ci,
- votre contrat de travail doit être rompu. Ainsi donne droit à maintien de garanties : tout licenciement **sauf en cas de faute lourde** – la rupture conventionnelle du contrat de travail – l'arrivée à terme du CDD – la rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini – la démission légitime – la rupture du contrat d'apprentissage ou en alternance,
- la cessation de votre contrat de travail doit vous ouvrir droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage, quelle que soit l'origine de cette cessation,
- le cas échéant, vous devez conserver le bénéfice des garanties de l'ensemble des contrats collectifs obligatoires prévoyance et frais de santé, souscrits par votre employeur, auxquels vous étiez affilié à la date de cessation du contrat de travail qui vous liait à celui-ci,
- les cotisations correspondantes doivent être payées.

En tant qu'ancien salarié de votre employeur, vous bénéficiez du maintien des garanties du contrat aux mêmes clauses et conditions que les salariés affiliés au contrat en activité chez votre ancien employeur, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après. Toute modification des garanties et/ou du montant des cotisations intervenant au cours de la période de maintien des garanties est applicable aux bénéficiaires de ce maintien.

2. Prise d'effet du maintien des garanties

La prise d'effet du maintien des garanties est fixée à la date de cessation de votre contrat de travail. La durée de ce maintien est égale à celle du dernier contrat de travail que vous avez conclu avec votre employeur, appréciée en nombre de mois entiers. **La durée de ce maintien ne peut toutefois excéder 9 mois.**

3. Cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse :

- à l'issue de la période indiquée au paragraphe 2 ci-dessus,
- dès que vous retrouvez un emploi même à temps partiel et quelle que soit la durée de cette reprise d'activité,
- si la cotisation vous concernant cesse d'être versée ou si vous cessez de figurer sur les bordereaux d'ajustement annuels que votre employeur doit fournir à l'assureur pour la gestion du régime,
- si vous êtes radié des listes des bénéficiaires du régime de l'assurance chômage, à la date à laquelle vous cessez de bénéficier du régime de l'assurance chômage, **ce dont vous devez informer votre ancien employeur en application des dispositions de l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008.**

Le maintien des garanties cesse en tout état de cause :

- à la date de liquidation de votre pension d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail,
- à la date de résiliation du contrat collectif. Dès que le contrat est résilié, il ne peut être maintenu dans ses effets à titre individuel. Dans ce cas, si vous en faîtes la demande, vous pourrez souscrire l'un des contrats proposés à titre individuel par l'assureur aux conditions normales d'admission et aux tarifs en vigueur.

4. Base des prestations – Règlement des prestations

En cas de sinistre intervenant au cours de la période de maintien des garanties, les prestations contractuellement assurées sont calculées sur le salaire de base défini aux notices d'information des conditions générales et particulières déterminé à la date de rupture de votre contrat de travail. **Les sommes que vous avez perçues en raison de votre départ, quelle que soit leur qualification juridique, sont toujours exclues de la base de calcul des prestations.**

Lorsque les allocations chômage sont suspendues au profit du versement d'indemnités journalières pour incapacité de travail due à une maladie ou un accident, le cumul des prestations versées par la Sécurité sociale et l'assureur ne peut excéder le montant des allocations chômage que vous auriez perçues au titre de la même période.

En outre, il est précisé que l'indemnisation complémentaire par l'assureur sera effectuée sous déduction des droits à maintien de salaire que vous auriez eus au titre du régime légal ou conventionnel de mensualisation.

Par ailleurs, lors de la demande de règlement d'une prestation, vous-même ou les bénéficiaires, devez transmettre à l'assureur, outre les documents prévus au contrat nécessaires au règlement d'une prestation, la justification de votre prise en charge par le régime de l'assurance chômage à la date dudit sinistre (dernier décompte des allocations chômage perçues, en principe) et, le cas échéant, celle des indemnités journalières qui vous sont versées par la Sécurité sociale.

À défaut de production de ce justificatif, l'assureur ne prendra pas en charge la prestation.

AB AB

JH MA

IP/Prévoyance SGPam/12.-2012
Ptf : J2

SAINT-GOBAIN

gan EUROCOURTAGE

GROUPE SAINT-GOBAIN – RÉGIME DE PRÉVOYANCE HARMONISÉ
NOTICE D'INFORMATION DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
DU CONTRAT N°9018/621270/30020

Souscrit par :

SAINT-GOBAIN PAM
Société anonyme au capital de 137 927 773 euros – RCS Nancy B 755 802 105 – APE : 2451Z
91 avenue de la Libération – 54000 Nancy

ci-après dénommée « la contractante »,

auprès de :

GAN EUROCOURTAGE agissant pour le compte de GROUPAMA GAN VIE

ci-après dénommé « l'assureur »,

en faveur de :

- l'ensemble des membres de son personnel travaillant en métropole, dans les DROM COM ou en tant que détaché ou expatrié dans une des sociétés du groupe Saint-Gobain relevant de la branche canalisation et dont Saint-Gobain PAM est la société de rattachement,
- et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la notice d'information des conditions générales, tout ancien membre du personnel de Saint-Gobain PAM en inactivité, en tant que :
  - licencié relevant du Pôle Emploi, après la période de maintien des garanties dans le cadre des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, et ce à compter du lendemain de la date de cessation des droits au titre de l'ANI,
  - ancien salarié ayant quitté l'entreprise dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs exposés à l'amiante, selon la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,

  et ce **pour les seules garanties en cas de décès (risque invalidité absolue et définitive exclu) prévues aux articles 9 – Garantie en cas de décès, 12 – Rente de « Conjoint » et 13 – Rente d'éducation**, en vigueur à la date de rupture du contrat de travail, sans modification ultérieure.

ci-après dénommés « affiliés ».

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l'article 3 de la notice d'information des conditions générales sont complétées par les suivantes :

Les garanties en cas de décès prévues aux articles 9 – Garantie en cas de décès, 12 – Rente de « Conjoint » et 13 – Rente d'éducation cessent pour tout ancien membre du personnel de Saint-Gobain PAM en inactivité, à la date à laquelle où :

- licencié, après la période de maintien des garanties dans le cadre des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, ayant épuisé ses droits à l'indemnisation par le régime de l'assurance chômage, il cesse de percevoir des prestations de Pôle Emploi,
- ancien salarié ayant quitté l'entreprise dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs exposés à l'amiante, selon la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, il cesse de percevoir des allocations de préretraite amiante servie par la Sécurité sociale.

Les garanties cessent en tout état de cause le jour de la reprise du travail de l'ancien membre du personnel de Saint-Gobain PAM en inactivité concerné, quelle que soit la durée de cette reprise.

Ce document est édité en complément de celui intitulé « Notice d'information des Conditions Générales des Contrats de Prévoyance du Groupe Saint-Gobain – Régime 9018 » auquel il est annexé.

MB FB

JH MA

SALAIRE DE BASE (article 4 de la notice d'information des conditions générales)

- Tranches A, B et C

Toutefois, le salaire de base servant au calcul des rentes servies au titre des garanties Rente de « conjoint » (Article 12 de la notice d'information des conditions générales) et Rente d'éducation (Article 13) est en tout état de cause limité à 4 fois le salaire plafond annuel de la Sécurité sociale (tranches A et B définies au paragraphe 1.e) de à l'article 4 de la notice d'information des conditions générales).

En ce qui concerne les anciens salariés de Saint-Gobain PAM licenciés relevant de Pôle Emploi ou ayant quitté l'entreprise dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs exposés à l'amiante, les prestations sont calculées en fonction de la **rémunération brute** telle que définie à l'article 4 de la notice d'information des conditions générales, déterminée à la date de rupture du contrat de travail, sans revalorisation ultérieure. **Les sommes perçues en raison de la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur qualification juridique, sont toujours exclues de la base de calcul des prestations.**

ÉTENDUE ET MONTANT DES GARANTIES

Le montant des prestations servies au titre des garanties souscrites est indiqué dans le tableau des garanties figurant ci-après.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DES GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS ET D'INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE : Par dérogation aux dispositions de la notice d'information des conditions générales, dans le cadre des garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive :

❶ Les dispositions de l'article 4-2)b) Définition des personnes à charge de la notice d'information des conditions générales sont annulées et remplacées par les suivantes :

➢ **Définition des personnes à charge**

Votre situation de famille est appréciée au regard de l'État Civil, d'une situation de vie en concubinage et du nombre d'enfants à charge, à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ou à la date d'exigibilité des prestations en cas d'invalidité absolue et définitive.

Sont considérés comme **enfants à charge** :

1. vos enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés fiscalement à votre charge au jour de l'évènement ouvrant droit à la prestation, en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de votre impôt sur le revenu :
   - âgés de moins de 18 ans,
   - âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans s'ils ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC et :
     - s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures,
     - s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage.
   - ou, quel que soit leur âge s'ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L541-1 du code de la Sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 de ce même code (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions précédentes),
2. vos enfants nés dans les 300 jours postérieurement à votre décès et si leur filiation avec vous est établie.
3. vos enfants non confiés à votre garde, mais pour lesquels vous êtes tenu judiciairement au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge, d'études et de ressources que ci-dessus,
4. vos enfants faisant une déclaration de revenus séparée, sous réserve des mêmes conditions d'âge, d'études et de ressources que ci-dessus,
5. vos enfants à charge fiscalement de votre concubin, sous réserve des mêmes conditions d'âge, d'études et de ressources que ci-dessus,
6. vos enfants placés ou relevant d'un service de la Direction des affaires sanitaires et sociales par décision de justice, sous réserve des mêmes conditions d'âge, d'études et de ressources que ci-dessus.

Il est précisé qu'au titre de la garantie Double Effet (article 15), en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survenant après votre décès, les enfants doivent être à la charge fiscale de votre conjoint, partenaire ou concubin au jour du décès de celui-ci.

Sont considérés comme **ascendants à charge** :
- vos ascendants,
- ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin,

pris en considération pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de votre impôt sur le revenu ou pour lesquels vous déduisez fiscalement une pension alimentaire de votre revenu global.

FB FB

JH MA

Compte tenu de ce qui précède, au titre des garanties en cas de décès, les enfants et/ou les ascendants à charge à la date de l'évènement ouvrant droit au versement de la prestation devront justifier qu'ils sont effectivement à votre charge au sens du contrat à cette date.

En outre, les enfants âgés de plus de 18 ans appelés à bénéficier de la rente d'éducation servie en application des dispositions de l'article 13 de la notice d'information des conditions générales doivent justifier selon le cas :

- qu'ils ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du SMIC,
- qu'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures,
- qu'ils sont sous contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par le Code du travail,
- qu'ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L541-1 du code de la Sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-1 de ce même code (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au SMIC).

De plus, la preuve que l'enfant est fiscalement à votre charge au jour de l'évènement ouvrant droit à la prestation, en raison de sa prise en compte dans le quotient familial au titre de l'impôt sur le revenu devra être apportée à l'assureur.

❷ Les dispositions de l'article 8 de la notice d'information des conditions générales relatives aux « Blocs de garanties » ne sont pas applicables dans le cadre du contrat. En conséquence, toute référence aux blocs de garanties figurant à la notice d'information des conditions générales est supprimée.

❸ Les dispositions du paragraphe C de l'article 9 de la notice d'information des conditions générales sont annulées et remplacées par les suivantes :

C) CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE

- **Le décès résultant d'une guerre mettant en cause l'État français est exclu.**
- **Le décès provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou du à des radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine et l'intensité, est exclu.**

❹ Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la notice d'information des conditions générales :

- Si vous percevez de la Sécurité sociale une pension d'invalidité de 3ème catégorie ou une rente correspondant à un taux d'incapacité de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, avec majoration pour assistance d'une tierce personne, vous serez considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive.
  Votre situation de famille sera dans ce cas appréciée au jour de la reconnaissance de votre incapacité ou de votre invalidité par la Sécurité sociale.
- **Le versement du capital dû en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à votre garantie en cas de décès de l'article 9 et à celle prévue à l'article 11 en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'origine accidentelle.**

❺ Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la notice d'information des conditions générales :

- La garantie est étendue à tout accident, d'origine professionnelle ou non.
  Par le mot « accident », il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part ou de celle du bénéficiaire provoquée par l'action soudaine d'une cause extérieure. Il appartient au(x) bénéficiaire(s) ou à vous-même, en application de l'article 1315 du Code Civil, d'apporter la preuve de l'accident et de la relation directe de cause à effet entre celui-ci et le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
- **La garantie ne s'applique pas en cas de maladie d'origine professionnelle**. En conséquence, les dispositions du premier alinéa du paragraphe B) Cas d'exclusion de la garantie sont annulées et remplacées par le suivant :

  La garantie ne s'applique pas en cas de maladie, même d'origine accidentelle.
- En outre, les dispositions du paragraphe B) Cas d'exclusion de la garantie sont complétées par les suivantes :

  La garantie ne s'applique également pas dans les cas suivants :
  - **utilisation de l'ULM, du deltaplane, du parachute et autres formes de vol libre,**
  - **courses, matches, paris, concours ou essais, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules et d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aériens,**
  - **participation à une compétition sportive.**

❻ Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 13 – Garantie « Rente d'éducation » de la notice d'information des conditions générales :

- Par dérogation aux dispositions de l'article 13, **les rentes d'éducation ne sont en aucun cas versées si vous êtes atteint d'une invalidité absolue et définitive**.
- Les dispositions du paragraphe A) Définition de la garantie de l'article 13 sont complétées par l'alinéa suivant :
  - Le montant de la rente d'éducation est doublé dans le cas où l'enfant à charge devient orphelin de père et de mère.

❼ Les dispositions de l'article 14 de la notice d'information des conditions générales relatives à la garantie « Allocation d'obsèques » ne sont pas applicables dans le cadre du contrat.

MB

JH MA FB

❽ Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 15 – Garantie en cas de décès de votre « conjoint » simultané ou postérieur à votre décès (Double effet) de la notice d'information des conditions générales :

- Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la notice d'information des conditions générales :
  - **le capital n'est en aucun cas versé si votre conjoint, partenaire ou concubin survivant se marie (ou remarie) ou conclut un (nouveau) pacte civil de solidarité postérieurement à votre décès,**
  - seuls les enfants à charge tels que définis au paragraphe ❶ ci-avant **âgés de moins de 21 ans** à la date du décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survivant, sont pris en compte pour l'application de la garantie,
  - la garantie est applicable en cas de décès de votre conjoint, partenaire ou concubin survenant au plus tard à la date de son 65ème anniversaire.
- Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe D de l'article 15 est annulé et remplacé par le suivant :

D) <u>CESSATION DE LA GARANTIE</u>

La garantie prend fin :

- à la date de cessation de l'affiliation et des garanties, conformément à l'article 3 de la notice d'information des conditions générales,
- à la date du jugement définitif en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou à la date de rupture du PACS ou de cessation du concubinage,
- en tout état de cause, le jour où :
  - votre conjoint, partenaire ou concubin atteint son 65ème anniversaire ou se marie, se remarie ou conclut un pacte civil de solidarité postérieurement à votre décès,
  - plus aucun enfant à charge n'est âgé de moins de 21 ans.

Si vous bénéficiez du maintien de la garantie en application des dispositions de l'article 6 de la notice d'information des conditions générales, la garantie cesse en tout état de cause à la date de résiliation du contrat.

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONTRAT PRÉVOIT LES GARANTIES SUIVANTES :

	SALAIRE DE BASE		
	Tranche A	Tranche B	Tranche C
DÉCÈS (art 9) OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (art 10)			
Le capital versé en application des dispositions contractuelles prévues en cas de décès (art 9) ou en cas d'invalidité absolue et définitive (art 10) est fixé comme suit :			
• Affilié sans conjoint, partenaire ou concubin et			
↳ sans personne à charge	345 %	345 %	280 %
↳ avec un enfant à charge	565 %	565 %	460 %
• Affilié avec conjoint, partenaire ou concubin et			
↳ sans personne à charge	450 %	450 %	370 %
↳ avec un enfant à charge	565 %	565 %	460 %
• Majoration par enfant à charge (à compter du 2ème)	115 %	115 %	90 %
• Majoration par ascendant à charge (à compter du 1er)	56 %	56 %	43 %

En outre, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, si vous avez **un ou des enfants handicapés à charge tels que définis au paragraphe ❶ ci-avant,** il est versé à chacun de ces enfants handicapés à charge une rente annuelle dont le montant est fixé à 3 % du capital prévu en cas de décès d'un affilié avec conjoint ou partenaire et sans enfant à charge au titre de l'article 9. Cette rente est servie dans les conditions prévues à l'article 13 de la notice d'information des conditions générales.

DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE PAR ACCIDENT (art 11) • Capital supplémentaire : 100 % du capital décès (art 9) **Il est rappelé que le capital supplémentaire n'est pas dû lorsqu'une invalidité absolue et définitive a été reconnue par l'assureur avant la date de l'accident.**	OUI	OUI	OUI
RENTE DE « CONJOINT » (art 12) **La garantie n'est pas applicable sur la tranche C du salaire de base.** • Rente viagère immédiate **S = salaire de base / X = âge de l'affilié au décès / (65 – x) au minimum égal à 5**	1, % S (65-x)	1, % S (65-x)	Néant

AB CB

JH MA

	SALAIRE DE BASE		
	Tranche A	Tranche B	Tranche C
RENTE D'ÉDUCATION (art 13) **La garantie n'est pas applicable :** **- sur la tranche C du salaire de base,** **- en cas d'invalidité absolue et définitive.** • Rente annuelle par enfant à charge - jusqu'au 31/12 du 11ème anniversaire - du 1/1 du 12ème anniversaire jusqu'au 31/12 du 17ème anniversaire - du 1/1 du 18ème anniversaire jusqu'au terme de la prestation (1/10 du 26ème anniversaire maximum ou viager pour les enfants handicapés) **Le montant de la rente est doublé si l'enfant est ou devient orphelin de père ou de mère.**	8 % 10 % 12 %	8 % 10 % 12 %	Néant Néant Néant
ALLOCATION D'OBSÈQUES (art 14)	Néant	Néant	Néant
DOUBLE EFFET (art 15 – Décès simultané ou postérieur du « conjoint ») • Capital par enfant à charge : 25 % du capital décès (art 9)	OUI	OUI	OUI
ARRÊT DE TRAVAIL (art 16) • Franchise : L'indemnité journalière est versée ↳ Si vous avez plus d'un an d'ancienneté : en relais des prestations prévues au titre de la convention collective applicable au sein de l'entreprise ↳ Si vous avez moins d'un an d'ancienneté et ne bénéficiez pas de l'indemnisation de ladite convention collective : à compter du 366ème jour d'arrêt de travail total et continu			
• Incapacité temporaire totale ⇨ Indemnité journalière sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :			
↳ Si vous avez moins de 3 enfants à charge	80 %	80 %	80 %
↳ Si vous avez au moins 3 enfants à charge	90 %	90 %	90 %
• Invalidité permanente ⇨ Rente annuelle, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale :			
* Invalidité permanente totale			
↳ Si vous avez moins de 3 enfants à charge	80 %	80 %	80 %
↳ Si vous avez au moins 3 enfants à charge	85 %	85 %	85 %
* Invalidité permanente partielle			
↳ Si vous avez moins de 3 enfants à charge	48 %	48 %	48 %
↳ Si vous avez au moins 3 enfants à charge	51 %	51 %	51 %
• En cas d'assistance d'une tierce personne ⇨ Versement d'une allocation d'invalidité supplémentaire.	10 %	Néant	Néant

En outre, en ce qui concerne les membres personnel exerçant leur activité à l'étranger en qualité d'expatriés et ne bénéficiant par d'un régime obligatoire de protection sociale, les prestations en cas d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente, seront versées par l'assureur sous déduction des prestations servies par la Caisse des Français à l'étranger le cas échéant ou des prestations fictivement reconstituées qui auraient été servies par la Sécurité sociale française si ce régime leur avait été applicable.

MAINTIEN DE GARANTIES AUX AFFILIÉS BÉNÉFICIANT D'UN CONGÉ PARENTAL TOTAL, D'UN CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE, D'UN CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL OU D'UN CONGÉ DE FORMATION : Sur demande de chaque affilié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental total, de solidarité familiale, de soutien familial ou de formation, les garanties afférentes aux risques décès et invalidité absolue et définitive sont maintenues dans les conditions prévues au paragraphe 3) de l'article 3 de la notice d'information des conditions générales.

FB MB

JH MA